

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL CONSULTA

INVITACION PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. CP-CNSC2026-003 - CRW400669

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO DE CENS S.A. E.S.P.

ÁREA GESTIÓN COMERCIAL Compras de Energía

Cúcuta, 08 de octubre de 2026

Tabla de Contenido

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES	6
1.1 DEFINICIONES	6
1.2 OFERENTES	7
1.3 REQUISITOS PARA LOS OFERENTES:.....	7
1.4 OBJETO	8
1.5 ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA	8
1.6 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL:	9
1.7 CÓDIGO DE CONDUCTA:.....	10
1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	10
1.9 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL.....	11
1.10 PUBLICACIÓN PLIEGOS PARA CONSULTA	11
1.11 FIRMA DE LA OFERTA	11
1.12 VALIDEZ DE LA OFERTA	11
1.13 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL.	12
1.14 PUBLICACIÓN SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA	12
1.15 NORMATIVIDAD APLICABLE.....	12
2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR.....	13
2.1 DURACIÓN DE SUMINISTRO Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL	13
2.2 ENERGÍA REQUERIDA.....	13
2.3 ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL	13
2.4 PRODUCTOS A OFERTAR.....	14
2.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – AÑO 2027– PAGUE LO CONTRATADO.....	14
2.5 PRECIOS DE LA OFERTA	15
3 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES.....	15
3.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	15
3.2 ESTUDIO DE LAS OFERTAS.....	16
3.3 REQUISITOS HABILITANTES.....	16
3.4 DISPOSICIONES GENERALES DE LAS OFERTAS.....	16
3.4.1 ANEXOS DE LA OFERTA:	16
3.4.2 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	16
3.4.3 DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.....	17
3.4.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.....	17
3.4.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL ASIC.....	18
3.4.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, Y COPIA DE LA CÉDULA EL REPRESENTANTE LEGAL DE EL OFERENTE	19
3.4.7 PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.....	19
3.4.8 DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO EL TERCERO.....	21
3.4.9 REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)	25
3.4.10 El certificado de Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo expedido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)	25
3.4.11 DEBER DE INFORMACIÓN.....	25
3.4.12 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL	25

3.4.13	INDEMNIDAD	26
3.4.14	CAPACIDAD DE RESPALDO (CROM 1 AMT VENTA)	26
4	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	26
4.1	ESTUDIO DE LAS OFERTAS MERCANTILES	26
4.2	CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS	26
5	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.....	29
5.1	PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS.....	29
		29
5.1.1	PARA EL PRODUCTO 1 año 2027.....	29
5.1.2	OFERTAS ELEGIBLES PRODUCTOS ASI:	30
6	CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA.....	32
6.1	PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA	32
6.2	SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, OBSERVACIÓN Y MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA	32
6.3	PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA.....	32
6.4	ENTREGA OFERTA RESERVA	32
6.5	ENTREGA DE OFERTA MERCANTIL Y REQUISITOS HABILITANTES	32
6.6	VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	33
6.7	EVALUACIÓN DE OFERTAS	33
6.8	AUDIENCIA PÚBLICA, ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	33
6.9	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	34
6.10	CONVOCATORIA DESIERTA DE LA INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS	35
6.11	METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES.....	35
6.12	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA.....	35
7	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO LA OFERTA MERCANTIL.....	36
7.1	FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA.....	36
7.2	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	36
7.3	REGISTRO DE OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC	36
7.4	GARANTÍA CUMPLIMIENTO	36
7.4.1	POR PARTE EL OFERENTE ACEPTADO.....	36
7.4.2	CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS	37
7.4.3	CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS BANCARIAS	37
7.4.4	EN CUANTO A LA RECLAMACIÓN PARA EL PAGO TENER EN CUENTA	38
7.4.5	AMPARO DE CUMPLIMIENTO	39
7.4.6	GARANTIA DE PAGO POR PARTE CENS S.A, E.S.P.....	40
7.4.7	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	40
7.5	PUNTOS DE ENTREGA.....	41
7.6	CONDICIONES COMERCIALES DE LA OFERTA MERCANTIL.....	41
7.6.1	MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS	41
7.6.2	PRESENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN EL MEDIO DE COBRO.....	42
7.6.3	ENTREGA DEL MEDIO DE COBRO	42
7.6.4	FORMA DE PAGO.....	42
7.6.5	GARANTÍAS DE PAGO	42
7.6.6	INTERÉS DE MORA.....	42
7.6.7	PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....	43
7.6.8	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.	43

7.6.9	CESIONES.....	43
7.6.9.1	CESION DEL NEGOCIO JURÍDICO	43
7.6.9.2	CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS	44
8	MINUTA OFERTA MERCANTIL	45
8.1	PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES.....	63
9	CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO.....	67
9.1	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 1, 01 DE ENERO DE 2027 AL 31 DE JULIO DE 2027 EN KWH.	67
10	FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR	68
10.1	CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR	68
10.1.1	PRODUCTO 1. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No.CP- CNSC2026-003, 01 de enero de 2027 al 31 de julio el 2027.....	68
10.2	FORMATO DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA (kWh) PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No CP-CNSC2026-003	69
	ANEXO 1	70
	ANEXO 2	71

INTRODUCCIÓN

CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., en adelante CENS S.A. E.S.P., está interesada en seleccionar en igualdad de oportunidades la oferta que ofrezca las mejores condiciones para atender su mercado regulado, cumpliendo lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Ley 689 de 2001, las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, y en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 080 del 05 de julio de 2019, CREG 130 del 04 de octubre de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan. Para ello, adelanta este proceso de invitación Pública de Oferta Mercantil con el propósito de recibir ofertas de los diferentes agentes para comprar energía y potencia eléctrica para atender parcialmente su demanda en el mercado regulado, para el periodo comprendidos entre **enero 01 al 31 de julio de año 2027**.

Adicionalmente, la Resolución No. 40715 de 2019 modificada parcialmente por la Resolución No. 40060 de 2021 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía (MME) a través de las cuales se reglamenta el artículo 296 de la Ley 1955 de 2019 “MATRIZ ENERGÉTICA”

El alcance y la metodología para el suministro de la energía y potencia eléctrica están descritos en las condiciones de la presente Solicitud Pública de Oferta Mercantil y sus ANEXOS que hacen parte integral del presente documento.

El futuro negocio jurídico, deberá comprender y cumplir las condiciones técnicas, administrativas, en los tiempos de ejecución previstos en las condiciones de la solicitud de oferta; con una estructura de costos óptima y económicamente viable para CENS S.A., E.S.P. de acuerdo con el alcance, condiciones y especificaciones fijadas en la presente convocatoria; teniendo siempre presente el garantizarle los derechos y deberes de los suscriptores, usuarios y clientes del mercado regulado de CENS S.A., E.S.P.

La presentación de la oferta por parte EL OFERENTE implica la aceptación plena de las reglas contenidas en las condiciones de la solicitud de oferta y sus ANEXOS, incluida la minuta La Oferta Mercantil. La presente invitación a presentar oferta y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta convocatoria no implica la aceptación por parte de CENS S.A., E.S.P. ni crean la obligación de aceptar las ofertas que le presenten o cualquier otra obligación.

RÉGIMEN JURÍDICO. La presente invitación a ofrecer y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a las Leyes 142 de 1994, 143 de 1994, 689 de 2001, Código Civil, Código de Comercio, las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 080 EL 2019, CREG 130 EL 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 y el Reglamento de contratación de CENS S.A. E.S.P.

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES

1.1 DEFINICIONES

CENS: CENS S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones, el tipo de las anónimas, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.

EL OFERENTE

Empresas que tengan la categoría de generadores o comercializadores, incluyendo plantas menores que participen actualmente en el Mercado de Energía mayorista (MEM), que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), y que no se encuentren incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación. También se consideran las Empresas con proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) siempre y cuando se encuentren en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria garantizando el suministro de energía en los periodos ofertados y el cumplimiento de los trámites oportunos que garanticen el registro ante el ASIC. No se aceptarán uniones temporales o consorcios.

EL OFERENTE ACEPTADO: Empresa (s) a la (s) cual (es) CENS S.A. E.S.P le ha(n) aceptado la oferta mercantil realizada(s)

LAS PARTES: CENS S.A. E.S.P. y EL OFERENTE ACEPTADO, en conjunto.

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER): Es la energía proveniente de plantas de generación que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

AUTORIZACION PARA CONTRATAR: Documento mediante el cual la junta directiva o el órgano competente faculta y/o autoriza al representante legal de la firma OFERENTE, a presentar Oferta Mercantil en la presente convocatoria; cuando por efecto de la cuantía, plazo, u otra situación existe este tipo de restricción y/o limitación en el certificado de existencia y representación legal y/o en los estatutos de la empresa. Si el OFERENTE concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha otorgado la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

CURVA PLANA: Cantidad de energía ofertada por EL OFERENTE, cuyo valor distribuido, es igual en cada una de las 24 horas del día ofertado del respectivo mes de suministro (oferta plana).

CURVA TIPICA: Cantidad de energía ofertada por EL OFERENTE, cuyo valor distribuido obedece al comportamiento de la demanda, normalmente es diferente en cada una de las 24 horas del día ofertado del respectivo mes de suministro y puede presentar el mismo valor en algunas horas del día.

DEMANDA COMERCIAL: Corresponde al valor de la demanda real del comercializador, que incluye los factores de pérdidas en las redes de transmisión regional o de distribución local para referir a nivel de 220 KV y las pérdidas del Sistema de Transmisión Nacional.

OFERTA: La oferta es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entre los cuales están, el precio y la cantidad de los bienes ofrecidos por el OFERENTE.

PRECIO RESERVA: corresponde al precio ponderado máximo al cual está CENS dispuesto a aceptar por año en cada producto.

SICEP: Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas administrado por el operador del mercado XM.

ASIC: Administrador de Sistema de Intercambio Comercial, dependencia del centro nacional de despacho, adscrita a Interconexión Eléctrica S.A. ESP encargada del registro de los Oferta Mercantil de energía a largo plazo y de la orden de compra expedida por CENS; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los productos aceptados de la Oferta Mercantil de energía en la bolsa por generadores y comercializadores, del mantenimiento de los sistemas de información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistemas de intercambios comerciales

CROM: es la capacidad de respaldo que tienen los agentes para asumir los riesgos en el MEM

1.2 OFERENTES

En el proceso podrán participar todos los oferentes que cumplan las condiciones y requisitos de orden legal, contractual y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

1.3 REQUISITOS PARA LOS OFERENTES:

El presente documento constituye la Solicitud Pública de Oferta Mercantil con el cual CENS S.A. E.S.P, realiza el proceso de compra de energía para que quienes tengan interés en participar presenten oferta mercantil y se determine mediante la escogencia o selección EL OFERENTE ACEPTADO que se compromete al suministro de energía y potencia para atender el mercado regulado de CENS S.A. E.S.P.

En este proceso podrán participar todos aquellos OFERENTES que cumplan a cabalidad con las condiciones y requisitos establecidos de orden legal, contractual y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que en la actualidad se encuentren participando en el mercado de energía mayorista (MEM), o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

Los Oferentes interesados, que actualmente participan en el Mercado de Energía, deben cumplir con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) de acuerdo con la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, por todo el tiempo de suministro de energía objeto de la presente invitación.

Para tal efecto se tendrá en cuenta la versión más reciente del CROM1amt publicada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC al momento de la audiencia pública.

1.4 OBJETO

El objeto de esta Invitación Pública es recibir oferta Mercantil para el suministro de energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado de CENS S.A, E.S.P, incluyendo las pérdidas correspondientes en el Sistema de Transmisión Nacional, para el periodo comprendidos entre **enero 01 al 31 de julio de año 2027.**

El alcance del suministro comprende las cantidades de energía descritas en las **TABLAS 9.1** las cuales relacionan las cantidades estimadas y agregadas de energía, requeridas para CENS S.A, E.S.P para cada uno de los productos a contratar.

1.5 ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción”, y en el Decreto 124 de enero 26 de 2016, las empresas del sector público deben propender por el rechazo de las prácticas corruptas y delictivas en general; prevenir y combatir el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción.

Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vinculen o puedan vincular a sus servidores en prácticas o actos indebidos para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas, solicita se denuncie todo acto indebido en el canal dispuesto por CENS S.A. E.S.P., denominado **Contacto Transparente** ubicado en la página web www.cens.com.co en la siguiente ruta, para adelantar las gestiones a que haya lugar:

<https://aplicaciones.epm.com.co/contactotransparente/#/inicio?site=4>

De igual manera, está dispuesta la línea gratuita 01 8000 522955 y el correo electrónico https://www.cens.com.co/contacto-transparente-1

La información registrada será manejada con la más alta discreción.

1.6 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL:

EL OFERENTE ACEPTADO asume la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión de esta solicitud de Oferta Mercantil, así como las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan según se estipula en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuantos estos sean aplicables. En consecuencia, con lo anterior, deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación a los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico siempre acorde con la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto de la solicitud de oferta mercantil. En caso de tratarse de información sensible, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto.

EL OFERENTE ACEPTADO, con la presentación de la oferta manifiesta que conoce la política de protección de datos CENS S.A, E.S.P y que, de ser aceptada la oferta en el proceso del asunto, acepta y se compromete a dar cumplimiento en lo establecido en ella y demás protocolos establecidos por CENS S.A, E.S.P para el tratamiento de datos personales. Igualmente, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a informar y hacer cumplir a sus trabajadores las obligaciones contenidas en este apartado y las demás que contenga la normativa referente a la protección de datos personales, así mismo los trabajadores del OFERENTE ACEPTADO deben conocer y aceptar la política de protección de datos personales CENS S.A, E.S.P.

EL OFERENTE ACEPTADO indemnizará los perjuicios que llegue a causar a CENS S.A, E.S.P como resultado del incumplimiento de las leyes 1581 de 2012 y 1266 del 2008 aplicables al tratamiento de la información personal, así como las sanciones que lleguen a interponerse por la violación de la misma. En estos casos EL OFERENTE ACEPTADO autoriza de manera expresa a CENS S.A, E.S.P, con la presentación de la oferta y al comunicársele la aceptación de esta, de ser el caso, a reducir las sumas de dinero que CENS S.A, E.S.P le adeude al momento en que se notifique la decisión desfavorable por la entidad competente, el valor de las multas impuestas, sin perjuicio a que llegaren a demostrarse daños por cuantía superior a la multa impuesta.

CENS S.A, E.S.P informa a EL OFERENTE ACEPTADO que en Colombia configura delito, el tratamiento no autorizado de los datos personales según lo dispuesto en la Ley 1273 EL 2009. Por tanto, transmitirá también esta obligación a sus dependientes, trabajadores y demás personas que actúen a su cargo.

CENS S.A, E.S.P se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en su política de protección de datos dando cumplimiento a cada uno de sus principios de la ley 1581 de 2012 sus decretos reglamentarios en cuanto estos le sean aplicables.

1.7 CÓDIGO DE CONDUCTA:

Coherentes con el direccionamiento estratégico, y con el objetivo de establecer criterios de conductas para sus proveedores y contratistas en relación con los aspectos legales, ambientales, sociales y de gobierno, como expresión de la cultura corporativa y del concepto de empresa extendida, se ha implementado el manual de proveedores y contratistas, tendiente a que cada proveedor y contratista garantice a cada uno de sus empleados, representantes y partes interesadas comprendan y cumplan los lineamientos de manual, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los derechos humanos, estándares laborales, protección de la información, calidad y medio ambiente, prevención de la corrupción y soborno.

El manual de conducta para proveedores y contratistas de CENS S.A. E.S.P dispone unos estándares mínimos los cuales no son negociables a los que deben adherirse nuestros colaboradores, las siguientes declaraciones de comportamientos éticos constituyen la base de nuestro actuar tanto a nivel interno como nuestros contratistas, proveedores, clientes, usuarios, la comunidad y el público en general el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:

<https://www.cens.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/normatividad-interna> <https://www.cens.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>

1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

CENS S.A. E.S.P., formula invitación pública de oferta mercantil a los interesados en presentar ofertas mediante publicación en la página web <https://www.cens.com.co/> mediante aviso de convocatoria pública para la celebración de la relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil de energía para el mercado regulado de acuerdo con el Sistema Centralizado de Convocatorias públicas SICEP administrado por Compañía de Expertos en mercados X.M., de conformidad con lo dispuesto en Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

La convocatoria pública se registrará de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP y la normatividad vigente:

CP-CNSC2026-003	
ACTIVIDAD	FECHA
PUBLICACION AVISO CONVOCATORIA	8-oct-26
Fecha de publicación de PLIEGO DE CONSULTA	8-oct-26
OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES EN CONSULTA (Hasta)	16-oct-26
PUBLICAR PLIEGOS DEFINITIVOS	21-oct-26
ENTREGA DE OFERTAS Y REQUISITOS HABILITANTES (Hasta las 18:00 Horas)	5-nov-26
EL SICEP ENTREGA REQUISITOS HABILITANTES AL COMPRADOR	6-nov-26
ENVIAR AL ASIC FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PUBLICA	11-nov-26
SUBSANACION ACLARACION A REQUISITOS	13-nov-26
REMITIR OFERENTES HABILITADOS	17-nov-26
RECEPCION DE OFERTAS HABILITADAS PARA EVALUACION	18-nov-26
EVALUACION Y AUDIENCIA PUBLICA (15:00 horas)	19-nov-26
FORMALIZACION DEL NEGOCIO JURIDICO	9-dic-26
REMISION DE LA INFORMACION SOBRE RESULTADOS	11-dic-26
COMERCIALIZADOR SOLICITA AL ASIC EL REGISTO DE LOS CONTRATOS	15-dic-26

1.9 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL

La correspondencia relacionada con la presente Invitación Pública de Oferta Mercantil deberá ser dirigida a Centrales Eléctricas EL Norte de Santander S.A., E.S.P vía correo electrónico a la dirección:

marcela.colmenares@cens.com.co y Jimmy.Ortiz@cens.com.co Si tiene alguna inquietud con respecto al proceso de compra puede escribir a las dirección electrónica de los funcionarios responsables: marcela.colmenares@cens.com.co al teléfono 322 700 06 08 o Jimmy.Ortiz@cens.com.co al teléfono 317 492 01 38.

1.10 PUBLICACIÓN PLIEGOS PARA CONSULTA

Los pliegos de consulta se encuentran disponibles a partir el **08 de octubre de 2026** en la página web: www.cens.com.co y en el expediente electrónico del SICEP.

1.11 FIRMA DE LA OFERTA

Este requisito se cumple con la firma de la oferta mercantil y deberá hacerlo el representante legal o apoderado de la persona jurídica de EL OFERENTE.

1.12 VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener validez de cuarenta y cinco **(45) días calendario** contados a partir de la fecha máxima de la entrega de la oferta mercantil y los requisitos habilitantes por parte de los OFERENTES.

1.13 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL.

Para la preparación de la oferta mercantil EL OFERENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en esta Invitación Pública de Oferta.

En caso de duda EL OFERENTE no debe asumir interpretaciones de los documentos de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil, sino que debe solicitar aclaración mediante comunicación escrita dirigida a CENS S.A. E.S.P., a la dirección avenida Aeropuerto 5N-220 Barrio Sevilla de Cúcuta, o a través de las siguientes direcciones electrónicas: marcela.colmenares@cens.com.co - Jimmy.Ortiz@cens.com.co desde el **08 de octubre de 2026**, hasta el **16 de octubre de 2026**. CENS S.A. E.S.P., responderá por el mismo medio a más tardar el **21 de octubre de 2026** a la dirección informada por EL OFERENTE.

Las comunicaciones que se reciban después el día definido no serán objeto de respuesta. No se aceptarán solicitudes de aclaraciones, ni se responderán a estas por medio telefónico.

Si como resultado de los comentarios y preguntas enviadas por los OFERENTES interesados hay lugar a realizar cambios a las condiciones de la solicitud pública de ofertas, se realizarán las modificaciones o adendas y se enviarán al ASIC para su publicación. Así mismo, CENS informará a todos los OFERENTES interesados, en la misma fecha de publicación de la modificación o adenda, que la solicitud de oferta para consulta fue modificada y que se encuentra disponible en la sección de información pública el expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

Dado que la minuta de la Oferta Mercantil hace parte integrante de las condiciones de la solicitud pública de ofertas, EL OFERENTE deberá presentar observaciones a la misma, hasta el día **16 de octubre de 2026**. LA EMPRESA no aceptará observaciones a la minuta con posterioridad a esta fecha.

1.14 PUBLICACIÓN SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA

Surtido el periodo de consulta, CENS S.A. E.S.P, enviará al ASIC la solicitud pública de oferta definitiva para su publicación en la sección de información pública del expediente electrónico EL SICEP.

La solicitud pública de oferta definitiva no será sujeto de modificación posterior a su publicación en el SICEP.

1.15 NORMATIVIDAD APLICABLE

Esta invitación pública de Oferta Mercantil estará regida por los principios de la Constitución Política, especialmente en los artículos 209 y 267 y el derecho privado,

las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, las normas de contratación vigentes para CENS S.A.E.S.P., y las demás de rango legal o reglamentario pertinentes.

Para la determinación de la validez de los contenidos de la Oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, se regirá por las normas legales vigentes en Colombia.

2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

2.1 DURACIÓN DE SUMINISTRO Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL

CENS S.A, E.S.P requiere recibir ofertas para el suministro de energía y potencia eléctrica requerida para atender parcialmente su demanda regulada durante el período comprendido entre **enero 01 al 31 de julio de año 2027**.

CENS S.A, E.S.P podrá aceptar uno o varios OFERENTES que presenten oferta para cada uno de los meses y años del período solicitado, **bajo la modalidad Pague Lo Contratado**, con sujeción a los lineamientos contemplados en Resoluciones CREG 134 de 2013 y CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.2 ENERGÍA REQUERIDA

En el **numeral 2.4** de la presente Invitación Pública de Oferta, han sido incluidas las cantidades estimadas de energía mensual y horaria requerida por CENS S.A, E.S.P para el período comprendido entre el **enero 01 al 31 de julio de año 2027**, que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado CENS S.A., E.S.P. (**Tablas No 9.1**)

2.3 ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL

CENS firmará la orden de compra respectiva para cada una de las ofertas mercantiles aceptadas, dentro de los trece (13) días hábiles después de la adjudicación realizada en la audiencia pública.

La Minuta de Oferta Mercantil es la que se presenta en el **numeral 8** “Minuta de Oferta Mercantil” del presente documento.

CENS S.A. E.S.P., aceptará las ofertas que consideren el periodo entre **enero 01 al 31 de julio de año 2027** con la **modalidad tipo Pague lo Contratado** como un porcentaje (%) y un único precio (\$kWh) de la curva solicitada para cada producto solicitado, de acuerdo con las (**Tablas No 9.1**) donde los valores horarios se consideran como topes hasta por los cuales **CENS S.A, E.S.P** hará la **aceptación de la oferta**. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga. Se aclara que las órdenes de compra que se emitan como resultado de esta Invitación Pública de Oferta

no desplazarán a ninguno de los Oferta Mercantil existentes.

Los nuevos negocios jurídicos que surjan de futuras invitaciones públicas de ofertas estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstos y otras ordenes de compras, CENS S.A, E.S.P podrá inaplicar esta condición cuando a EL OFERENTE ACEPTADO se le aplique una limitación de suministro o retiro del mercado, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos para la compra de energía como lo ha propuesto la CREG en las resoluciones ya antes mencionadas, es necesario advertir que estos se ceñirán a las reglas y requisitos allí señalados vinculantes y obligatorios a todos los agentes del sector.

2.4 PRODUCTOS A OFERTAR

2.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – AÑO 2027– PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1: AÑO 2027	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 de enero de 2027 al 31 de julio de 2027
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	203,520 MWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de septiembre de 2026 .
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías. Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

Las curvas de carga de los **productos** a contratar se encuentran en el Anexo **Tablas No. 9.1** para cada producto, sólo serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el numeral **10. FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR Tablas No. 10.1.**

2.5 PRECIOS DE LA OFERTA

Los precios de la oferta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de **septiembre de 2026**.

Los precios cotizados en todas las ofertas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de ofertas sean responsabilidad de EL OFERENTE.

La indexación mensual del (los) precio(s) de la(s) oferta (s) aceptada(s) se hará con base en la siguiente formulación:

$$Precio\ mes_m = Precio_{Base} * \left[\frac{IPP_m}{IPP_{sept26}} \right]$$

En donde:

Precio mes m = Precio del mes consumo a facturar

Precio Base = Precio ofertado en pesos constantes de **sept/26**

IPP m = Índice de Precios al Productor Oferta Interna del mes m

IPP **sept/26**= Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna de **setp/26**

Para todos los productos, el IPP serie oferta interna que se utilizará será el provisional, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio, o la que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular014 de 2021.

CENS S.A., E.S.P. no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

3 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES

3.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

EL OFERENTE deber presentar su oferta mercantil a través del aplicativo SICEP dentro del plazo límite establecido en el cronograma de la convocatoria y bajo los lineamientos establecidos en la presente convocatoria, además de los contenidos en la Resolución CREG 130 EL 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023.

La oferta no podrá ser modificada con posterioridad a su presentación, so pena de que se haga efectiva la Garantía de Seriedad, a la que se hace referenciael **numeral 3.4.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**

3.2 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

CENS S.A E.S.P examinará las ofertas para determinar si los OFERENTES cumplen a cabalidad con los requisitos habilitantes establecidos, es decir, si se ajustan a los requisitos de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil, siempre cumpliendo y acorde a la normatividad legal vigente, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con la aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual. Las ofertas que no cumplan con lo establecido en la presente invitación pública no serán consideradas en la evaluación.

3.3 REQUISITOS HABILITANTES

Los OFERENTES deben remitir los requisitos habilitantes al ASIC. Así pues, podrán hacerlo a más tardar el **05 de noviembre de 2026 hasta a las 18:00 horas**. Según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019 modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los OFERENTES interesados carguen en el SICEP, y la fecha límite para su recepción será la descrita en el cronograma.

3.4 DISPOSICIONES GENERALES DE LAS OFERTAS

A continuación, se denota el contenido de las ofertas y se indica la forma como deben diligenciarse los formularios, los cuales deberán ceñirse a lo establecido en la presente invitación pública de ofertas y estarán integradas por los siguientes documentos:

3.4.1 ANEXOS DE LA OFERTA:

EL OFERENTE deberá indicar en formatos idénticos a los del numeral 10.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR y en formato Excel, de la presente solicitud Pública de Oferta Mercantil, las cantidades y porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por CENS S.A, E.S.P, así mismo deberá indicar los precios de oferta en pesos colombianos constantes de septiembre de 2026, por kilovatio-hora, con dos cifras decimales. La información debe ser entregada en formato Excel

La Oferta Mercantil firmada por el representante legal del Oferente o de quien éste delegue, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria, así como la declaratoria de conocimiento aceptación y acato de la reglamentación vigente, en especial la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023.

3.4.2 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán esta Invitación Pública de Oferta son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o en las normas que lo

modifiquen o adicionen.

EL OFERENTE presentará una manifestación por escrito, donde conste que la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con CENS S.A, E.S.P.

3.4.3 DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del negocio jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO cederá la Oferta Mercantil, previa autorización escrita de CENS S.A, E.S.P, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de EL OFERENTE dentro de este proceso de Invitación Pública de Oferta Mercantil, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo.

3.4.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía de seriedad, bien sea mediante una póliza de seguros **solo a favor de empresas de servicios públicos** emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, de forma que sea aceptable para CENS.

La garantía de seriedad se expedirá teniendo como único asegurado/beneficiario de las mismas a CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A., E.S.P. NIT: 890500514-9, hasta el registro de la orden de compra y de la Oferta Mercantil por parte del ASIC. cómo se indica en este numeral y su respectivo clausulado o condiciones generales, hasta el **15 de diciembre de 2026**.

Además, EL OFERENTE deberá adjuntar la garantía debidamente firmada electrónicamente por el tomador, el clausulado o condiciones generales, recibo de pago de la prima o constancia de no expirará por falta de pago debidamente firmada por el representante autorizado de la aseguradora . **“SE ACEPTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN DONDE SE INDIQUE QUE LA PÓLIZA NO EXPIRA POR FALTA DE PAGO.”**

El valor asegurado de la oferta para la garantía de seriedad constituida por compañías de seguros será de 3% (tres por ciento) del valor de la oferta asegurable y deberá tener una vigencia de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la hora y día fijado para cierre de la solicitud de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los OFERENTES hasta la formalización del negocio jurídico. En todo caso el OFERENTE mantendrá vigente la garantía de seriedad hasta que El Comercializador solicite al ASIC el registro de la Orden de Compra y la Oferta Mercantil, de acuerdo con los plazos estipulados en la resolución CREG 130 de 2019 y la modificación establecida en la Resolución CREG 101 033 de 2023 y se encuentren registrados los documentos ante el ASIC.

El tomador de la póliza expedida por compañía de seguros deberá ser EL OFERENTE, cuya razón social e identificación deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representación legal o en el documento de creación o constitución, para el caso de aquellas Entidades diferentes a las sociedades. Dicha garantía será respaldada con la firma de la persona responsable de la oferta, el sello de cancelado o comprobante de pago por parte del asegurador o constancia de no expirará por falta de pago debidamente firmada por el representante autorizado de la aseguradora. **SE ACEPTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN DONDE SE INDIQUE QUE LA PÓLIZA NO EXPIRA POR FALTA DE PAGO.**

Mediante la garantía el OFERENTE garantizará:

- Que mantendrá la totalidad de su oferta, sin retirarla, ni introducirle adiciones o modificaciones de ninguna clase, desde la fecha de entrega de la oferta y los requisitos habilitantes de la invitación a presentar oferta, hasta el registro de la Orden de Compra y de la Oferta Mercantil ante el ASIC.
- Que constituirá las garantías exigidas por CENS S.A. E.S.P para el cumplimiento del negocio jurídico y presentará los documentos solicitados para su formalización.
- Que aportará el certificado modificatorio ampliando la vigencia de la misma en el evento en que se le haya determinado prorrogar el plazo para la aceptación o para formalizar la Oferta Mercantil.

El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, perfeccionamiento, formalización e inicio de la ejecución del Negocio Jurídico, de conformidad con los parámetros previstos en la solicitud de ofertas y en las demás condiciones exigidas por el ASEGURADO, incluyendo el debido registro de la Orden de Compra ante el ASIC.

Cuando EL OFERENTE se abstenga de cualquiera de estas obligaciones, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la citada garantía. Igualmente, la garantía se hará efectiva si el OFERENTE modifica, adiciona o retira su oferta; así mismo, en caso de negarse a ajustar la garantía por aplicación de las desviaciones previstas en esta solicitud pública oferta.

CENS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta las diversas variantes de ofertas a presentar, admitirá desviaciones máximas de un 20% (veinte por ciento) en el cálculo EL valor de la garantía de seriedad de la oferta.

CENS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta las desviaciones, podrá solicitar al OFERENTE, ajustar la garantía. En caso de que el OFERENTE se negare a hacerlo, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad.

3.4.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL ASIC

EL OFERENTE deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC en la que se evidencie que está inscrito como agente

del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo el Sistema de Transmisión Nacional –STN- y el Sistema de Transmisión Regional –STR, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la entrega de las ofertas y de los requisitos habilitantes.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por CENS S.A. E.S.P., antes de expedir la Orden de Compra.

3.4.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE EL OFERENTE

Cuando EL OFERENTE fuere persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del negocio jurídico y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad mayor de 30 días, entre la fecha de su expedición y la entrega de oferta y requisitos habilitantes de esta invitación a presentar oferta. Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias. Así mismo se debe anexar copia legible de la cédula del representante legal.

Si el Representante Legal que firma la oferta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Junta Directiva para presentar Ofertas Mercantiles de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta. CENS S.A. E.S.P., podrá exigir, al momento de la aceptación de oferta, la presentación de este documento actualizado.

Si EL OFERENTE concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

3.4.7 PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera

constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 6 meses anteriores a la celebración del negocio jurídico. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 6 meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

El OFERENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones parafiscales a que hace alusión el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.

De igual forma, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete, durante la ejecución del negocio jurídico, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de seguridad social y parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante CENS S.A. E.S.P., con la presentación de cada cobro por suministro de energía. CENS S.A. E.S.P., no efectuará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ACEPTADO. Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del negocio jurídico. En el momento de la liquidación EL OFERENTE ACEPTADO dejará constancia ante CENS S.A. E.S.P., del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta y los requisitos habilitantes podrá dar lugar a la descalificación de la misma.

3.4.8 DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO EL TERCERO.

 CENS Grupo-epsg	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
	Formato para el conocimiento del tercero
	Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno

CENS S.A. E.S.P., en coherencia con la normatividad aplicable para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción o soborno (FCS) y sus procedimientos para la Gestión Integral de Riesgos; dispone del presente formulario para el conocimiento de sus contrapartes actuales y potenciales.

Por favor tener presente las siguientes consideraciones:

Personas naturales: Adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento válido de identificación.

Personas jurídicas: Adjuntar copia del Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición inferior a un mes, o su equivalente, Registro Único Tributario y fotocopia del documento de identidad del representante legal o quien tenga competencia frente a la relación comercial.

Consorcios y Uniones Temporales: El Consorcio o Unión Temporal así como cada una de las personas naturales o jurídicas que lo componen deben diligenciar el presente formulario de manera independiente y adjuntar los documentos señalados anteriormente.

Sucursal en Colombia de una sociedad extranjera: Diligenciar el presente formulario tanto de la sucursal en Colombia, como de la sociedad principal extranjera de manera independiente.

Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A.

En caso de requerir ampliar la información de alguno de los capítulos se debe hacer uso de las pestañas adicionales de este libro.

Tipo de solicitud Fecha de elaboración Día Mes Año

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo	Nombre o razón social						
Tipo ID	No. ID	DV	Fecha matrícula o expedición ID		Día	Mes	Año
Dirección	País		Departamento		Ciudad		
Teléfono	Correo electrónico		Sitio web				
PEP	CIU Principal	Actividad económica					
Países donde tiene operaciones comerciales y financieras							

En caso de pertenecer a un grupo empresarial indicar las empresas que lo conforman y la calidad que ostentan dentro del grupo, esto es, si es matriz (M), filial (F) o subsidiaria (S):

Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Calidad	Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Calidad

II. INFORMACIÓN REPRESENTANTES LEGALES

	Principal	Primer suplente	Segundo suplente
Nombres			
Apellidos			
Tipo ID			
No. ID			
Fecha expedición ID			
País domicilio			
Departamento			
Ciudad			
Correo electrónico			
PEP			

Nota: en caso de requerir mas espacio, diligenciar la información adicional en la pestaña "+ Representantes legales".

III. INFORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE

	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro
Nombres					
Apellidos					
Tipo ID					
No. ID					
Fecha expedición ID					
País domicilio					
Departamento					
Ciudad					
Correo electrónico					
PEP					

	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro
Nombres					
Apellidos					
Tipo ID					
No. ID					
Fecha expedición ID					
País domicilio					
Departamento					
Ciudad					
Correo electrónico					
PEP					

	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
	Formato para el conocimiento del tercero Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno

IV. INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO

Normatividad		Oficial de cumplimiento o responsable	
		Principal	Suplente
¿Está sujeto a alguna normatividad para la gestión de riesgos de LAFT o del FCS? ¿Que entidad lo supervisa?	Nombres Apellidos Tipo ID No. ID Fecha expedición ID País domicilio Departamento Ciudad Correo electrónico	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
¿Qué tipo de sistema tiene implementado?			

V. INFORMACIÓN REVISORES FISCALES O AUDITORES EXTERNOS

Principal		Suplente		En caso de tener una firma o persona jurídica como revisor fiscal o auditor externo indicar:		
Nombres				Tipo		
Apellidos				Razón social		
Tipo ID				Tipo ID		
No. ID				No. ID	DV	
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año		Día / Mes / Año	No. ID		
País domicilio				Fecha ex. ID	Día / Mes / Año	
Departamento				País domicilio		
Ciudad				Departamento		
Teléfono				Ciudad		
Correo electrónico				Teléfono		

VI. INFORMACIÓN ACCIONISTAS Y/O SOCIOS

Personas naturales o jurídicas con participación igual o superior al cinco por ciento (5%)

[illegible]

VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA BENEFICIARIOS FINALES

Si alguno de los accionistas y/o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) es una persona jurídica, indicar en el presente capítulo la información de la persona o personas naturales que cumplen con la definición de beneficiario final dada en el Artículo 631-5 de la Ley 2155 de 2021 ("...Entiéndase por beneficiario final la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica."

Razón social del accionista con participación ≥ 5%	Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. IDDV				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
Razón social del accionista con participación ≥ 5%	Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. IDDV				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
Razón social del accionista con participación ≥ 5%	Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. IDDV				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	

Nota: en caso de requerir mas espacio, diligenciar la información adicional en la pestaña "+ Beneficiarios finales".

 CENS Grupo-epm	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
	Formato para el conocimiento del tercero
	Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno

X. DECLARACIONES Y FIRMA DEL FORMULARIO

De manera voluntaria, obrando de buena fe y conforme a mi conocimiento actual declaro que:

i) Mis ingresos o bienes o los de la persona jurídica que represento, los de sus representantes legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias del objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de profesión u oficio en el caso de personas naturales. Adicionalmente, declaro que los mencionados no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.

ii) Que los recursos o bienes objeto de cualquier relacionamiento con CENS, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya y que, en la ejecución de este, yo o la persona jurídica que represento o sus representantes legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no tendrán vínculos con terceros que estén vinculados a actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST).

iii) Como persona natural o que la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales cumplen con las normas y regulaciones, las recomendaciones internacionales y demás leyes locales para administrar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST) que me o nos resulten aplicables.

iv) Como persona natural o que la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, Fraude, Corrupción o Soborno (listas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo) o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia, estando CENS facultada para efectuar las verificaciones que consideren pertinentes en bases de datos, listas de control, o informaciones públicas nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden transferir y procesar dicha información, para gestionar el riesgo legal o reputacional y podrán dar por terminada cualquier relación contractual si se verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas.

v) No tengo conocimiento que exista en mi contra o contra la persona jurídica que represento, ni en contra de sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales una sentencia judicial en firme o investigaciones penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST); o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia; estando CENS facultada para efectuar las verificaciones que consideren pertinentes en bases de datos, listas de control, o informaciones públicas nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden transferir y procesar dicha información, para gestionar el riesgo legal o reputacional y podrán dar por terminada cualquier relacionamiento si se verifica que contra alguna de tales personas existen investigaciones o procesos o información en bases de datos públicas que puedan colocar a CENS o cualquiera de las empresas del Grupo EPM frente a un riesgo legal o reputacional.

Nota: En caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST); o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia, así como información de hechos que puedan exponer a CENS o a las empresas del Grupo EPM a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

vi) La información consignada y anexa a este formulario es veraz, que informaré cualquier circunstancia que modifique la presente declaración y que actualizaré los datos e información que sean requeridos cuando se solicite, admitiendo que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro.

vii) CENS S.A. E.S.P. me ha comunicado que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y con la política de protección de datos personales publicada en su sitio web www.cens.com.co, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LAFT. Para este tratamiento CENS podrá acudir a los datos personales de identificación y contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre las empresas del Grupo EPM en ejercicio del derecho a informarse que les asiste. Dedo igualmente conocer que cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de mis datos personales y su conocimiento, actualización, rectificación o supresión podrá realizarla a través del canal de habeas data de CENS protecciondedatos@cens.com.co pudiendo presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Firma

Nombres y apellidos

Tipo ID

No. ID

CÓDIGO: PLT_306_GIR_002 / V: 3.0 / Fecha última actualización: 2026/02/17

3.4.9 REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)

El oferente deberá aportar el certificado expedido por el MINTIC, que acredite que el representante legal de la empresa oferente, o la persona que suscriba la Oferta Mercantil, no se encuentra inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), conforme a lo establecido en la Ley 2097 de 2021.

3.4.10 El certificado de Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo expedido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)

Que evidencie el puntaje obtenido para el año inmediatamente anterior, el cual deberá ser igual o superior a 85%. En caso de que la ARL no indique el periodo de evaluación de los Estándares Mínimos, o que la autoevaluación no haya sido realizada en el mes de diciembre de cada año, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Resolución 0312 de 2019 -implementación definitiva del Sistema e Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a partir de enero de 2020-, se solicitará como soporte los Resultados de la Calificación de Estándares Mínimos que genera el Ministerio del Trabajo, con el cual se podrá corroborar la información del periodo correspondiente.

3.4.11 DEBER DE INFORMACIÓN

EL OFERENTE ACEPTADO debe suministrar información veraz y verificable cuando CENS S.A. E.S.P., le solicite para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta.

De la misma forma, EL OFERENTE ACEPTADO deberá informar a CENS S.A., E.S.P si durante la ejecución del negocio jurídico se tiene conocimiento de la apertura formal de una investigación (imputación de cargos) o de una sentencia condenatoria a la sociedad en calidad de imputado derivado de procesos penales por los delitos de soborno, corrupción, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente.

3.4.12 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL

CENS firmará la Orden de Compra o documento correspondiente a más tardar trece (13) días hábiles después de la audiencia pública y antes de iniciar la ejecución del negocio jurídico. No obstante, de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la Oferta Mercantil, surgen las obligaciones del negocio jurídico para las partes, las que no dependen de la firma de la Orden de Compra, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa de la relación jurídica surgida.

3.4.13 INDEMNIDAD

LAS PARTES acuerdan mantener indemne a la otra, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se derive de actuaciones de las PARTES, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, las PARTES asumirán todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del negocio jurídico objeto de la presente invitación pública y de las obligaciones contempladas en la presente solicitud de Oferta Mercantil.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra alguna de las PARTES por asuntos, que, según las condiciones de la presente solicitud pública de oferta y la Oferta Mercantil presentada por el oferente, sean de responsabilidad de alguna de las PARTES se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o la presente relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

3.4.14 CAPACIDAD DE RESPALDO (CROM 1 AMT VENTA)

EL OFERENTE deberá tener la Capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) mayor o igual a la energía ofertada en todos los meses del período del compromiso, para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1 de venta publicada por el ASIC del **30 de octubre de 2026**. Para verificar dicho requisito será considerado en el período de validación de requisitos habilitantes y previo a realizar la evaluación de ofertas con la información de la energía a ofertar.

4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS MERCANTILES

CENS S.A. E.S.P., revisará las ofertas para verificar si los OFERENTES cumplen con los requisitos habilitantes, si se ajustan a los requisitos de la solicitud pública de oferta, con observancia y acatamiento de las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

4.2 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS

CENS podrá descalificar aquellas ofertas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

La no presentación de cualquier requisito de participación o habilitantes establecidos en el **numeral 3.3** de esta solicitud pública de oferta, que sea insubsanable.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta podrá dar lugar a la descalificación de esta.

Cuando la oferta presente desviaciones sustanciales a las condiciones de la solicitud de oferta o cuando la oferta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.

Cuando no se suministre con todos los requisitos la Garantía de Seriedad de la oferta o su valor no cumpla con lo especificado en el **numeral 3.4.4**

Si la vigencia de la Garantía de Seriedad de la oferta se inicia con posterioridad al día de la entrega de la oferta y los requisitos habilitantes, de acuerdo a lo establecido en el **numeral 3.3**.

Cuando se presente la oferta mensual, y ésta no se ajusta al tipo de Oferta Mercantil de acuerdo con lo definido en el **numeral 2.3**, o contenga períodos de suministro de la Oferta Mercantil con condiciones diferentes.

Cuando La oferta mercantil esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.

Cuando haya adición o modificación de las cláusulas de la Minuta de La Oferta Mercantil que se publicó o modificó de acuerdo con lo establecido en el numeral **1.13 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL**.

Cuando EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, CENS S.A. E.S.P., en cumplimiento delo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de aceptar la Oferta Mercantil, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.

Cuando, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4º de la Resolución CREG 134 EL 2013, las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados endesarrollar nuevos proyectos de generación tengan sus valores de capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) es menor a la máxima energía ofertada para todos los meses del período del compromiso. Para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1amt publicada por el ASIC al momento del cierre de la convocatoria. Para los efectos de verificación de dicho requisito será considerado en el periodo de validación de requisitos habilitantes y previo a realizar la evaluación de ofertas con la información de la energía a ofertar.

Cualquier otra causa que se desprenda de la presente solicitud pública de oferta o norma legal aplicable.

Cuando el OFERENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro

de los Estados Unidos (Lista de la Office of Foreign Assets Control, OFAC por sus siglas en inglés), así como las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, la del Banco Mundial y del Grupo BID - Banco Interamericano de Desarrollo-

Cuando el oferente sea una persona jurídica, esta causalse extiende a Revisores Fiscales, Auditores Externos, miembros de junta directiva, representantes legales y a los socios o accionistas que tengan directa, o indirectamente más el cinco por ciento (5%) de participación o acciones.”

Cuando el OFERENTE, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.

Cuando el OFERENTE o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al OFERENTE, exponiendo a CENS S.A, E.S.P a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Cuando el objeto de La Oferta Mercantil/negocio jurídico involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

La omisión de adjuntar la Garantía de Seriedad y la oferta mercantil (**numerales 3.4.4 y numeral 8**) **serán causales de rechazo de la oferta por ser requisitos “Insubsanables”**. Los demás requisitos son “Subsanables” y en caso de omisión o inconsistencias CENS S.A. E.S.P., podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones, para lo cual se podrá otorgar un plazo hasta de cinco (5) días hábiles, para ello mediante envío de comunicación al e-mail reportado por el OFERENTE en la oferta mercantil.

5 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas con base en los precios presentados por EL OFERENTE para la energía ofertada.

5.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS

CENS S.A. E.S.P., aceptará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, atendiendo a los principios de eficiencia, transparencia, fiabilidad y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 para la compra de la energía, la cual es solicitada por CENS S.A., E.S.P según lo descrito en este Pliego:

Se escogerán como ofertas elegibles aquellas que cumplan con todas las condiciones establecidas en esta solicitud de oferta y que hayan cumplido totalmente con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes.

Oferta Reserva: CENS emitirá una oferta reserva en precio para cada producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, las cuales serán el parámetro de comparación para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

Para el **Producto 1** las ofertas con precios promedio por encima del precio de reserva no serán tenidas en cuenta en la evaluación, adicionalmente aquellas que no tengan precios determinados, u ofertas con un Indexador y formulación diferente a la mencionada en el numeral 2.5 PRECIO DE LA OFERTA, o alguna de las características solicitadas, no serán aceptadas por CENS. Solo se adjudicará hasta la cantidad de energía solicitada.

Las ofertas elegibles que cumplan con las condiciones mencionadas serán evaluadas con base a lo que indique cada producto solicitado.

5.1.1 .PARA EL PRODUCTO 1 año 2027

Solo se evaluarán ofertas planas para el año 2027. Para las ofertas planas la energía debe ser igual para todas las horas sin embargo las cantidades y el precio puede ser diferente por meses del año (s) respectivo (s).

Puede ofrecer cantidades inferiores al 100% y superiores a 0% de la energía solicitada por mes, incluso se pueden presentar meses en 0%.

El valor máximo ofertado con factor de carga 1.0 (oferta plana) corresponderá a el valor definido como techo, determinado de la siguiente manera:

Para el producto 1 (año enero a julio de 2027), el techo de energía por hora es de **40,000 kWh**

5.1.2 OFERTAS ELEGIBLES PRODUCTOS ASI:

PRODUCTOS 1 Ordenamiento inicial de ofertas

Las ofertas habilitadas se organizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios de priorización:

1. Se priorizarán las ofertas que presenten cantidades mayores a cero para un mayor número de meses dentro del periodo comprendido entre enero y julio de 2027, ordenándolas de forma descendente según el número total de meses ofertados.
2. Cuando dos o más ofertas presenten cantidades para el mismo número de meses, se priorizará aquella que presente cobertura para un mayor número de meses dentro del periodo comprendido entre enero y abril de 2027.
3. Cuando persista el empate, las ofertas se ordenarán de menor a mayor según su precio promedio ponderado.
4. En caso de persistir el empate, se priorizará la oferta recibida primero, considerando la fecha y hora de su presentación.

Se excluirán de esta etapa: las ofertas cuyo precio promedio ponderado supere el precio de reserva y las ofertas que no cumplan con un mínimo de 2 meses ofertados con cantidades mayores a cero (0).

Validación de variación en la cantidad ofertada

PRODUCTOS 1

Se verificará que la relación entre la cantidad mínima diferente a cero (0) y la cantidad máxima ofertada cumpla con el criterio de variación establecido, el cual no deberá ser inferior al 40%.

Las ofertas que no cumplan esta condición serán excluidas del proceso.

Validación de variación del precio mensual ofertado frente al precio de reserva

Se evaluará el precio mensual de cada oferta frente al precio de reserva correspondiente.

Solo se considerarán válidas aquellas ofertas cuyo precio mensual no supere en más del 5% el precio de reserva del año.

Proceso de adjudicación

Una vez realizadas las exclusiones anteriores, la adjudicación se llevará a cabo respetando el orden inicial definido. La adjudicación se realizará hasta cubrir la cantidad de energía solicitada en cada mes para el producto evaluado.

No se tendrán en cuenta aquellas ofertas que presenten condiciones distintas a las definidas para el producto solicitado.

Ejemplo de evaluación y adjudicación para el producto 1

Se reciben 7 ofertas que para el ejemplo se van a ordenar los nombre según orden de llegada así:

PRODUCTO 1 AÑO 2027	
OF 1	
OF 2	
OF 3	
OF 4	
OF 5	
OF 6	
OF 7	

Sin embargo, al aplicar las condiciones de ordenamiento inicial descritas, estas quedan en el siguiente orden.

PRODUCTO 1 AÑO 2027	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total año GWh
Energía REQUERIDA GWh y Precio Reserva	28.68	31.32	28.67	30.93	15.98	20.01	20.33	175.92
OF 6			3.00	3.00			5.00	11.00
OF 3				3.00		6.67	6.78	16.44
OF 4			2.00			5.00	5.00	12.00
OF 2					5.33	6.67	6.78	18.77
OF 7				1.00			5.00	6.00
OF 1						6.67	6.78	13.44
OF 5				5.00				5.00
TOTAL OFERTADO	-	-	5.00	12.00	5.33	25.01	35.33	82.66

se realiza el filtro 1 en relación con que el precio promedio no supera el precio de reserva, se realiza el filtro 2 en relación con la cantidad de meses ofertada mínimo 2 meses y se realiza el filtro 3 en relación con el porcentaje de variación de la cantidad ofertada se no sea inferior a un 40%. Al realizar la validación se observa que la oferta OF2 no cumplió el filtro 1, la OF7 no cumplió el filtro 3 y la OF5 no cumplió el filtro 2 por tanto las tres ofertas se eliminan tal como se muestra en la siguiente imagen.

PRODUCTO 1 AÑO 2027								Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total año GWh	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	PRECIO RESERVA PROMEDIO PONDERADO	TIPO OFERTA	OFERTADO X AÑO	EVALUACIÓN PRECIO PROMEDIO PONDERADO	Evaluación Cantidad de meses ofertados	Evaluación % relación cantidad ofertada
Energy Resources GWh y Precio Reservado	28.68	31.32	28.67	30.93	15.98	20.01	20.33	175.92	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00					
OF 6																\$ 398.36	PLANA	6.25%	Continua	3	60.00%
OF 3			3.00	3.00				11.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 397.78	PLANA	9.30%	Continua	3	44.28%
OF 2																\$ 415.00	PLANA	6.82%	Continua	3	40.00%
OF 2			2.00					12.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 388.75	PLANA	10.67%	Eliminada	1	39.42%
OF 7					5.33			18.77	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 388.85	PLANA	3.41%	Continua	2	100.00%
OF 7				1.00				6.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 382.48	PLANA	7.64%	Continua	2	98.42%
OF 8						6.67		13.44	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 388.85	PLANA	2.84%	Continua	2	100.00%
TOTAL OFERTADO	-	-	5.00	12.00	5.33	25.01	35.33	82.66									47%				

En la siguiente imagen se valida el filtro 4 en relación con que los precios mensuales no superen un 5% el precio de reserva del producto. Al realizar la validación se observa que la oferta OF4 no cumplió el filtro ya que el precio del mes de marzo excedió el porcentaje del precio de reserva.

PRODUCTO 1 AÑO 2027									Filtro 4											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total año GWh	Precio Reserva	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Precio Reserva Promedio Ponderado	Tipo Oferta	% Ofertado	Evaluación X Mes Variación Permitida 5% Precio Reserva	
28.68	31.32	28.67	30.93	15.98	20.01	20.33	175.92	\$ 390.00	\$ 409.50	\$ 409.50	\$ 409.50	\$ 409.50	\$ 409.50	\$ 409.50	\$ 409.50	\$ 390.00	PLANA	6.25%	Continua	
		3.00	3.00			5.00	11.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 398.36	PLANA	9.30%	Continua	
			3.00			6.67	16.44	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 387.74	PLANA	6.82%	Eliminada	
		2.00				5.00	12.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 388.85	PLANA	10.67%	Eliminada	
				5.33		6.67	18.77	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 388.85	PLANA	3.41%	Continua	
			1.00			5.00	6.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 382.48	PLANA	7.64%	Continua	
						6.67	13.44	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 388.85	PLANA	2.84%	Continua	
		5.00					5.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 385.00	\$ 388.85	PLANA	7.64%	Continua	
TOTAL OFERTADO	-	-	5.00	6.00	-	18.34	23.95	82.89										30%		

Se realiza la adjudicación en el mismo orden dado inicialmente y hasta las cantidades requeridas, por tanto, en el ejemplo es adjudicado en su totalidad las 3 ofertas dado que las cantidades no superan la energía requerida.

OFERTAS ADJUDICADAS																		
PRODUCTO 1 AÑO 2027	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total año GWh	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	PRECIO RESERVA PROMEDIO PONDERADO	TIPO OFERTA	% ADJUDICADA
Energía REQUERIDA GWh y Precio Reserva	28.68	31.32	28.67	30.93	15.98	20.01	20.33	178.92	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00		
OF6			3.00	3.00			5.00	11.00			\$ 400.00	\$ 400.00			\$ 370.00	\$ 386.36	PLANA	6.25%
OF3				3.00		6.67	6.78	16.44				\$ 400.00			\$ 385.00	\$ 387.74	PLANA	9.35%
OF1						6.67	6.78	13.44							385.00	\$ 382.48	PLANA	7.64%
TOTAL ADJUDICADO	-	-	3.00	6.00	-	13.34	18.56	40.89										23.24%

6 CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

6.1 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA

Las Condiciones de la solicitud pública de oferta para consulta se encuentran disponibles en el SICEP a partir del día **08 de octubre de 2026**.

6.2 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, OBSERVACIÓN Y MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA

Los OFERENTES podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones a las condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas para consulta mediante comunicación dirigida a las direcciones electrónicas de los trabajadores responsables de acuerdo con el numeral **1.9 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA**, desde **08 de octubre de 2026** hasta **16 de octubre de 2026**. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

6.3 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA

La Solicitud Pública de Oferta Mercantil definitiva se publicará en el SICEP el **21 de octubre de 2026**. La Solicitud Pública de Oferta Mercantil definitiva no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

6.4 ENTREGA OFERTA RESERVA

CENS S.A. E.S.P., remitirá al ASIC la oferta reserva por cada producto requerido, hasta el **05 de noviembre de 2026**, en el mismo formato de remisión de ofertas, con las cantidades de energía y precios, de tal forma que las ofertas mercantiles que superen los precios de la oferta reserva no serán tenidas en cuenta en la adjudicación. La oferta reserva no será modificada una vez haya sido remitida al ASIC.

6.5 ENTREGA DE OFERTA MERCANTIL Y REQUISITOS HABILITANTES

Los OFERENTES deben registrar en el SICEP el **05 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas**, los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y entregar las ofertas por cada producto.

6.6 VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez CENS S.A. E.S.P., reciba por parte del ASIC los requisitos habilitantes, procederá a realizar la validación de estos entre los días del **05 de noviembre de 2026** hasta el **13 de noviembre de 2026** y podrá solicitar directamente a cada OFERENTE que subsane o aclare estos requisitos los cuales deben ser entregados dentro de este plazo, caso contrario se considerará que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

6.7 EVALUACIÓN DE OFERTAS

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, CENS S.A. E.S.P., enviara al ASIC información sobre los OFERENTES que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la oferta de cantidades y precios de los OFERENTES habilitados. CENS S.A. E.S.P., evaluará solo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en la presente solicitud de oferta.

6.8 AUDIENCIA PÚBLICA, ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, la evaluación de ofertas se realizará en audiencia pública el primerio (01) día hábil después de recibir por parte del ASIC las ofertas de cantidades y precios de los oferentes habilitados.

La audiencia pública se realizará en la sala de juntas contigua a la Gerencia General de CENS S.A. E.S.P., ubicada en la Avenida Aeropuerto No. 5N-220 Barrio Sevilla de la ciudad de Cúcuta, **19 de noviembre de 2026 a las 15:00** hora local.

Adicionalmente, CENS habilitará el acceso a la audiencia de manera virtual para lo cual notificará a los interesados el **link** de la plataforma de acceso; es de aclarar, que la horade la audiencia antes referida está sujeta a la hora en que el ASIC remita a CENS S.A., ESP las ofertas de cantidades y precios de los oferentes habilitados, conforme al literal i, del numeral 10.4 de la Resolución CREG 130 de2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, referente a Evaluación de Ofertas. El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se harán públicas las ofertas presentadas, leyendo las cantidades y precios ofrecidos y seprocederá a evaluar cada una de ellas de acuerdo con la metodología descrita en el **numeral 5** de la presente solicitud de oferta para cada uno de los productos de la Oferta Mercantil.Evaluadas las ofertas presentadas se procederá a informar a los OFERENTES adjudicados, las respectivas cantidades de energía y precios aceptados, de acuerdo conel rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva.

Durante la audiencia pública los agentes habilitados podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales seránresueltas de forma inmediata. En caso de no presentarse reclamaciones u objeciones se entenderá que todos los participantes están de acuerdo con los resultados y se declarará la invitación pública de oferta mercantil como adjudicada.

De conformidad con el método de evaluación descrito en el **numeral 5**, se establecerá el orden de elegibilidad del (los) OFERENTE (s) con quien (es) se celebrará la relación jurídica derivada de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil de compra de energía para el período que resulte adjudicado, teniendo en cuenta los requerimientos de energía establecidos por CENS S.A. E.S.P.; de igual forma, al (los) OFERENTE (s) a quien se les haya aceptado la oferta(as) se les enviará la Orden de Compra dentro de los **13** días siguientes a la audiencia pública, es decir, hasta el **09 de diciembre de 2026**, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución Creg 101 033-2023 y proceder con su registro ante el ASIC hasta el **15 de diciembre de 2026**.

Será responsabilidad del OFERENTE ACEPTADO cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y registrar el negocio jurídico resultante de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil para el suministro de energía. CENS S.A. E.S.P., tiene como plazo máximo hasta el **10 de diciembre de 2026** para enviar al ASIC toda la información correspondiente a los Oferta Mercantil adjudicados.

CENS S.A. E.S.P., no se hace responsable por la Oferta Mercantil ACEPTADA a través de la orden de compra que no se encuentre formalizada ni registrada en la fecha indicada en el **numeral 1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA**, por causas imputables al OFERENTE ACEPTADO, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta mercantil y su aceptación a través de la expedición de la Orden de Compra, queda entendido que el negocio jurídico se hacelebrado, esto es que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen de la firma de la Orden de Compra, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

6.9 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Efectuada la selección, CENS comunicará los resultados de la solicitud pública de ofertas a cada oferente favorecido mediante el envío de la presentación de adjudicación en donde se relaciona el listado de los oferentes adjudicados con la cantidad de energía asignada y su precio, información que se enviará a la dirección electrónica registrada en la minuta de la oferta mercantil a más tardar el **19 de noviembre de 2026**.

De igual forma, a los oferentes a quienes se les haya aceptado la oferta (as) se les enviará la Orden de Compras dentro de los trece (13) días siguientes a la audiencia publicas es decir hasta el **(09) de diciembre de 2026**, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan y proceder con su registro ante el ASIC hasta el **(15) de diciembre de 2026**. Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y el registro de la Oferta Mercantil de suministro de energía estará a cargo de CENS S.A. E.S.P, quien tiene como plazo máximo hasta el **(11) de diciembre de 2026** para enviar al ASIC a través

del SICEP toda la información correspondiente a las Ofertas Mercantiles adjudicadas. Conforme lo establece el numeral 10.7 de la resolución CREG 130 de 2019.

CENS S.A. E.S.P no se hace responsable por las Ofertas Mercantiles que no estén ni registradas en la fecha indicada en el numeral **1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA**, por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta y su aceptación, queda entendido que el Negocio Jurídico se ha celebrado, esto es que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen de la firma de la Orden de Compra, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

CENS S.A E.S.P remitirá al ASIC la información que permita dar a conocer los resultados de la solicitud pública de oferta mercantil, a través de la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP, en un plazo no superior a dos (2) días hábiles después de la fecha de formalización del negocio jurídico o de la audiencia pública para el caso de las convocatorias desiertas.

6.10 CONVOCATORIA DESIERTA DE LA INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. podrá declarar desierta la solicitud pública de oferta mercantil sólo en los siguientes casos:

- Cuando no se presenten ofertas.
- Ningún OFERENTE haya quedado habilitado.
- Ninguna de las ofertas presentadas se ajuste de manera integral a las condiciones de la solicitud pública de oferta.
- Cuando las ofertas presentadas sean descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por CENS S.A. E.S.P.

6.11 METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de presentarse empate en precio en dos o más ofertas adjudicables se tendrá en cuenta la hora de recibo de las ofertas ante el ASIC, se optará por la oferta que hayasido entregada con mayor tiempo de anticipación a la hora de cierre, para lo cual se consultará el registro de la fecha y hora que lleva el ASIC para estos efectos.

6.12 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA

Cuando CENS S.A. E.S.P., estime conveniente podrá suspender por una sola vez la solicitud pública de oferta, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a "Suspendida" en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la actualización del estado de la convocatoria en el SICEP.

Así mismo, CENS S.A. E.S.P., podrá cancelar la solicitud pública de oferta, siempre y cuando el CENS no haya recibido ofertas. Para ello, CENS deberá informar al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Cancelada” en el SICEP.

7 FORMALIZACIÓN Y REGISTRO LA OFERTA MERCANTIL

7.1 FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA

El término máximo para enviar la Orden de Compra y para allegar los documentos requeridos para la formalización del negocio jurídico será de trece (13) días hábiles contados después de la realización de la audiencia pública, lo anterior conforme a la Resolución No. 130 de 2019 de la CREG, modificada por la Resolución No. 033 de 2023 de la CREG.

En el evento que el OFERENTE favorecido no presente los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta a la que se hace referencia en el **numeral 3.4.4**, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a CENS S.A. E.S.P., y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

7.2 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Una vez emitida la Orden de Compra, CENS S.A. E.S.P., podrá devolver las garantías de seriedad de las ofertas.”

7.3 REGISTRO DE OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC

El registro de la Oferta Mercantil y su Orden de Compra ante el ASIC será efectuado por CENS S.A., E.S.P. en un plazo no superior a Cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de formalización del negocio jurídico, para esto deberá remitir el **formato de registro correspondiente a las curvas de energía adjudicadas se realizarán expresados en kWh redondeado a cero decimales.**

Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE aceptado, no se procede al registro de la Oferta Mercantil y la orden de compra ante el ASIC, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento a que hace referencia el **numeral 7.4** de la solicitud pública de oferta.

7.4 GARANTÍA CUMPLIMIENTO

7.4.1 POR PARTE EL OFERENTE ACEPTADO

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del negocio jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO constituirá a favor de CENS S.A. E.S.P., una Garantía de Cumplimiento bien sea mediante una póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, la cual, debe estar firmada física o electrónicamente, o una

garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, la cual deberá ser de procedencia y forma aceptables para CENS S.A. E.S.P.

La garantía de cumplimiento se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a CENS S.A. E.S.P., en la cuantía que se especifique en la solicitud pública de Oferta Mercantil.

Se constituirá esta garantía en la misma moneda de la Oferta Mercantil, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la prima de la póliza o su equivalente correrá por cuenta de EL OFERENTE ACEPTADO. La garantía deberá ser constituida por EL OFERENTE ACEPTADO en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución La Oferta Mercantil, deberá incluir cobertura de la Cláusula Penal; dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

La garantía de cumplimiento **junto con la constancia de pago de la prima o su equivalente** deberá ser entregada por EL OFERENTE ACEPTADO A CENS S.A. E.S.P hasta cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de formalización del negocio jurídico. .

Se deberá contratar los siguientes amparos.

7.4.2 CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS

Las pólizas deberán se emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el clausulado de empresas de servicios públicos domiciliarios. Deberá figurar como asegurado y beneficiario CENS S.A. E.S.P y deberá ser constituida por EL OFERENTE ACEPTADO en forma tal que cubra única y exclusivamente los riesgos contemplados en la ejecución La Oferta Mercantil, deberá incluir cobertura de la cláusula penal; dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

7.4.3 CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS BANCARIAS

Si se opta por obtener una carta de crédito Stand by emitida por entidades bancarias, deberá reunir los siguientes requisitos:

Es esencial que la carta de crédito Stand by indique expresamente que está sujeta a las reglas ISP98, Publicación 590, de la ICC.

1. Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la superintendencia financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una calificación vigente a la fecha de la expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor

calificación para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

2. cuando las garantías sean emitidas por un banco en el exterior, estas deben ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios establecidos anteriormente. Así mismo, cuando se trate de una carta de crédito Stand by bajo la estructura de una contragarantía, el banco emisor de Colombia deberá cumplir con dichos criterios.
3. deberán otorgarse en español o en inglés.
4. la carta de crédito Stand by deberá otorgarse dentro el término establecido para la formalización La Oferta Mercantil y estar vigente por el termino de ejecución La Oferta Mercantil y hasta 90 días más después de finalizada la ejecución, para la garantía de cumplimiento.
5. En los que se otorgue cartas de crédito Stand by para amparar la seriedad de la oferta, CENS S.A, E.S.P podrá solicitar la carta de compromiso al banco, para expedir las garantías del negocio jurídico.

7.4.4 EN CUANTO A LA RECLAMACIÓN PARA EL PAGO TENER EN CUENTA

La garantía debe ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en el idioma de expedición de la garantía. En consecuencia, no se requerirá al beneficiario, la exhibición o el acompañamiento el original o copia de esta garantía bancaria o requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la manifestación de "beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.

1. Se deberá indicar la sucursal el banco en la que se deberá presentar la reclamación.
2. El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 4 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago.
3. La garantía es disponible mediante pagos parciales y múltiples, hasta completar el monto total de la misma.
4. La carta de crédito Stand by estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Stand by.
5. La carta de crédito Stand by deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número de la solicitud pública de oferta mercantil y Orden de Compra en el caso de la garantía de seriedad o el número de la Orden de compra garantizado para las garantías de cumplimiento.
6. Cuando EL OFERENTE opte por otorgar la carta de crédito Stand by para amparar la seriedad de la oferta a través de una carta de crédito Stand by, se compromete a tramitar las garantías del negocio jurídico igualmente a través de este tipo de garantía. EL OFERENTE podrá optar por constituir estas garantías vía póliza de seguros.
7. Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir una garantía por un periodo superior a 365 días calendarios y el negocio jurídico tenga una vigencia superior, la carta de crédito Stand by deberá indicar expresamente la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo total del negocio jurídico y hasta 90 días más después de haber finalizado el plazo de ejecución, salvo que el banco antes de los 60 días calendarios anteriores al vencimiento decida no

renovar la garantía, en cuyo caso EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir una nueva carta de crédito con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendarios previos al vencimiento se entenderá como un incumplimiento en la relación jurídica surgida de la oferta mercantil que dará lugar a hacer exigible la carta de crédito Stand by.

7.4.5 AMPARO DE CUMPLIMIENTO

Mediante el presente amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del Negocio Jurídico asegurado. Este amparo comprende la cláusula penal pecuniaria que se llegare a hacer efectiva, aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por este concepto sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía y vigencia que se especifique para cada una de las Ofertas Mercantiles que se generen una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta y deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma de cada Orden de Compra.

La garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico y hasta 90 días más después de finalizado el plazo de ejecución. Para ello, el oferente aceptado bien podrá presentar la garantía de Cumplimiento por la totalidad de la duración del Negocio Jurídico de ser posible, o garantías sucesivas por periodos de mínimo un año y máximo de 5 años. En caso de que para finalizar el suministro falten menos de cinco (5) años, la vigencia de esta póliza será igual al plazo que falte para finalizar el suministro del Negocio Jurídico y hasta 90 días más después de finalizado el plazo de ejecución.

En caso que se emitan garantías con vigencias sucesivas, no habrá obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros que haya emitido la garantía de cumplimiento, pero tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como el oferente aceptado deberán informar a CENS, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal por sí misma de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro, sus obligaciones del negocio jurídico en las mismas condiciones establecidas en las condiciones de la solicitud Pública de Oferta. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la Parte cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá dar por terminado del Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria.

La garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento)

del valor en pesos corrientes del suministro aceptado, utilizando **los factores de indexación** del IPP serie oferta interna. Se hará efectiva a EL OFERENTE ACEPTADO, en favor de CENS S.A. E.S.P., en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del negocio jurídico celebrado. EL suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

Cuando por políticas EL banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario, la garantía bancaria podrá contemplar la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y mínimo 90 días calendario más, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir una nueva garantía bancaria con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento La Oferta Mercantil se entenderá como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la garantía bancaria.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte del OFERENTE ACEPTADO a CENS S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto en la minuta de Oferta Mercantil incorporada a los presentes pliegos.

En caso de que durante la vigencia del negocio jurídico la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta solicitud pública oferta, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

7.4.6 GARANTIA DE PAGO POR PARTE CENS S.A, E.S.P

Para garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones de pago que se derive del presente negocio jurídico CENS S.A. E.S.P., constituirá y entregará al OFERENTE ACEPTADO un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como **numeral 8.1** a la presente solicitud de oferta.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de CENS S.A. E.S.P., a EL OFERENTE ACEPTADO dentro de los 5 días hábiles siguientes a la formalización del negocio jurídico, conforme a lo dispuesto en la minuta de Oferta Mercantil incorporada a la presente Solicitud Pública de Oferta Mercantil.

Es indispensable poner la fecha de firma del documento, ya que en caso contrario no se aceptará como diligenciado correctamente.

7.4.7 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De conformidad con el artículo 1592 EL Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de cualquiera LAS PARTES en las obligaciones del negocio jurídico, o de la terminación del mismo por hechos que le

sean imputables, LA PARTE incumplida o que dio lugar a la terminación del Negocio Jurídico pagará a la OTRA PARTE en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP Serie Oferta Interna de acuerdo a lo estipulado en el **numeral 2.5 “PRECIOS DE LA OFERTA”** de la presente solicitud pública de Oferta Mercantil, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no PLIEGO CONSULTA de los perjuicios causados a la parte cumplida, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento de la parte incumplida. En otras palabras, la parte cumplida descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se cobrará directamente a la parte incumplida o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del negocio jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial.

Si posteriormente EL OFERENTE ACEPTADO acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por CENS S.A, E.S.P, habrá lugar a la entrega a EL OFERENTE ACEPTADO de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL OFERENTE ACEPTADO en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos.

7.5 PUNTOS DE ENTREGA

La entrega de energía de EL OFERENTE ACEPTADO a CENS S.A, E.S.P se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su mercado. Las pérdidas que se ocasionen en este sistema se considerarán como una mayor demanda de CENS S.A, E.S.P.

7.6 CONDICIONES COMERCIALES DE LA OFERTA MERCANTIL

Los pagos que se generen del negocio jurídico que se originen de la presente Solicitud Pública de Ofertas serán hechos por CENS S.A, E.S.P con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales, **periodo comprendidos entre enero 01 al 31 de julio de año 2027**

Todo pago deberá estar precedido por un medio de cobro que formule EL OFERENTE ACEPTADO.

7.6.1 MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS

Para la indexación mensual de los precios, expresados **en \$/kWh de septiembre de 2026** hasta el inicio del suministro y durante todo el período del suministro, se utilizará lo especificado en el **numeral 2.5 PRECIO DE LA OFERTA**, redondeado a 2 (dos)

cifras decimales.

7.6.2 PRESENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN EL MEDIO DE COBRO

La presentación del medio de cobro debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarlo.

7.6.3 ENTREGA DEL MEDIO DE COBRO

El medio de cobro será dirigido al domicilio CENS S.A, E.S.P. Se aceptará como documento de cobro la copia recibida del mismo, al correo electrónico informado de manera previa por CENS S.A, E.S.P., mientras se recibe el original y copia, los cuales deberán haber sido recibidos por CENS S.A, E.S.P al menos con 15 (quince) días calendario antes de la fecha de vencimiento, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si EL OFERENTE ACEPTADO ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 EL Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas(En archivo XML y PDF) al buzón de CENS S.A, E.S.P, así: facturaelectronica@grupoepm.com

7.6.4 FORMA DE PAGO

El pago de la energía contratada será de treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, para cada período de cobro. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. En caso de que el medio de cobro se reciba con posterioridad a lo expresado en el numeral anterior, el pago del mismo se desplazará en igual número de días hábiles y debe ser acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento.

7.6.5 GARANTÍAS DE PAGO

CENS S.A, E.S.P otorgará un pagaré en blanco con carta de instrucciones como Garantía de pago. Terminada la relación contractual, EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir un paz y salvo a favor de CENS S.A, E.S.P, en el cual se indique que la garantía de pago otorgada no se hizo efectiva por cuanto CENS S.A, E.S.P cumplió con todas las obligaciones contractuales.

7.6.6 INTERÉS DE MORA

CENS S.A, E.S.P reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo.

7.6.7 PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Previo a efectuarse el pago, EL OFERENTE ACEPTADO debe demostrar que se encuentra a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de seguridad Social y Parafiscales.

7.6.8 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.

Los tributos de el orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración el presente acuerdo estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración el presente acuerdo y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas, el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por CENS S.A. E.S.P para hacer los ajustes que sean el caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos o hacerle las deducciones.

7.6.9 CESIONES

7.6.9.1 CESION DEL NEGOCIO JURÍDICO

Encaso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegarea absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al presente negocio jurídico, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del acta modificatoria que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros.

En el evento de presentarse fusión, escisión o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, CENS S.A. E.S.P acepta anticipadamente que EL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del presente negocio jurídico a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE ACEPTADO y ofrezca las garantías y/o respaldos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la celebración del negocio jurídico.

Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte.

7.6.9.2 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

EL OFERENTE ACEPTADO sólo podrá ceder los derechos económicos que se deriven del negocio jurídico, previa autorización de CENS S.A, E.S.P, sin perjuicio de las retenciones y deducciones de las sumas que legal y contractualmente deban realizarse. Para la autorización de la cesión de los derechos económicos del negocio jurídico celebrado, EL OFERENTE ACEPTADO deberá anexar a la solicitud, un documento donde el cesionario de los derechos económicos realice en su nombre y bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del mismo, la declaración de el origen de los bienes y recursos, de conformidad con lo señalado en la cláusula Decima Quinta de la Oferta Mercantil; así mismo, deberá anexar diligenciado por el cesionario, el formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT), que EL OFERENTE ACEPTADO diligenció para la presentación de la oferta. CENS S.A, E.S.P con la presentación de la solicitud de cesión de los derechos económicos, queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes relacionadas con la declaración antes indicada y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que alguna de tales personas figura en las listas que allí se indican, así mismo, CENS S.A, E.S.P queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que contra alguna de las personas que se indican en la declaración existen investigaciones o procesos, o existen informaciones en las bases de datos públicas que puedan colocar a CENS S.A, E.S.P frente a un riesgo legal o reputacional. EL OFERENTE ACEPTADO se obliga a indemnizar a CENS S.A, E.S.P por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de las declaraciones por el cesionario de los derechos económicos.

8 MINUTA OFERTA MERCANTIL

Ciudad, (fecha)

Doctor

JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO

Representante Legal

CENS S.A, E.S.P.

Avenida aeropuerto 5N-220 Sevilla

Ciudad

Asunto: presentación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica, según INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. **CP-CNSC2026-003 - XXXXXXXX** para el periodo comprendidos entre **enero 01 al 31 de julio de año 2027**

Apreciado doctor:

[Incluir nombre de la empresa oferente] con NIT. [incluir número de NIT], domiciliada en [incluir nombre de la ciudad o municipio del domicilio], debidamente constituida mediante escritura pública No. [incluir número] otorgada el día [día] de [mes] de [año] en la Notaría [incluir número] de [incluir nombre de la ciudad o municipio], representada en este acto por [Incluir nombre del representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, con domicilio en [incluir nombre de la ciudad o municipio], identificado con la cédula de ciudadanía/extranjería No. [incluir el número de la identificación] en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de [incluir el lugar de la cámara de comercio del Oferente], teniendo en cuenta su invitación a presentar oferta mercantil, presentamos a ustedes la siguiente oferta mercantil de suministro de energía No. **CP-CNSC2026-003 - XXXXXXXX** en los términos y condiciones que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia:

PRIMERA: Antecedentes a) CENS, realizó la Invitación Pública de Oferta Mercantil **CP-CNSC2026-003 - XXXXXXXX** para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para los meses periodo comprendidos entre **enero 01 al 31 de julio de año 2027**, en todo caso la fecha de inicio del Negocio Jurídico será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. B) Que son actividades inherentes al objeto social de EL OFERENTE ACEPTADO la generación y/o comercialización de energía. C) Que es actividad propia del objeto social de CENS la Comercialización y/o distribución de energía eléctrica, además de la transmisión y/o distribución de la misma. D) Que CENS y EL OFERENTE ACEPTADO hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y por tanto el despacho de generación y la operación del sistema se sujetan a las normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores de dicho sistema. E) Que después que CENS evaluó la totalidad de ofertas

presentadas, la de EL OFERENTE ACEPTADO cumple con las condiciones establecidas en la Solicitud Pública de Oferta Mercantil y presenta el mejor precio para CENS. F) Que la ejecución del Negocio Jurídico deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos establecidos por el SIN, y particularmente por aquellos contenidos en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional junto con sus adiciones y modificaciones, cuyas reglas forman parte integrante e inseparable de esta oferta mercantil, al igual que las normas y procedimientos establecidos o que se establezcan sobre la materia, durante la vigencia del Negocio Jurídico, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- o quien haga sus veces. **SEGUNDA: Objeto de la Oferta Mercantil.** CENS encarga a EL OFERENTE ACEPTADO y éste se obliga a suministrarle parte de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender su mercado regulado, según sus necesidades, así como se relaciona en el numeral 10. **ANEXO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR** de esta Oferta Mercantil, de acuerdo con la modalidad de contrato "Pague Lo Contratado", según los meses, precios y las cantidades, indicadas en la Solicitud Pública de Oferta Mercantil de la **Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-003 - XXXXXXXX** y según la oferta aceptada. **PARÁGRAFO:** Se entiende por necesidades de energía y potencia eléctrica efectivamente requeridas por CENS, para satisfacer las necesidades del mercado regulado, la energía eléctrica registrada en sus fronteras con el SIN, más las pérdidas asignadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- o quien haga sus veces, por el uso del Sistema de Transmisión Nacional STN menos la energía eléctrica registrada en las fronteras de CENS con otros Comercializadores y Grandes Clientes en las redes regionales de CENS incluyendo sus pérdidas reales hasta el STN. **TERCERA: Fecha de Iniciación del Suministro y Término de Duración.** EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a suministrar la energía y potencia objeto de esta oferta mercantil durante un plazo definido entre el (día)___de (mes)___de (año)___y el (día)___de (mes)___de (año)___para un total de _____() meses, en la forma dispuesta en la Solicitud Pública de Oferta Mercantil y acorde a como se aceptó la oferta. **CUARTA: Valor de la Oferta Mercantil.** Para cualquier efecto, la presente oferta mercantil es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales en la medida en que se ejecute el objeto del Negocio Jurídico y durante la vigencia del mismo. En consecuencia, el valor mensual del Negocio Jurídico es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada hora en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía adjudicada a esta oferta mercantil, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado de CENS mes a mes. **QUINTA: Precio Monomio de energía.** El precio de la energía es el aceptado en la orden de compra de acuerdo con el ANEXO DE CARACTERÍSTICAS por kilovatio-hora, en pesos colombianos constantes de **septiembre de 2026**. Este precio incluye todos los cargos que son responsabilidad de EL OFERENTE ACEPTADO, de acuerdo con las resoluciones vigentes a la fecha de cierre de la **Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-003 - XXXXXXXX**. Los demás cargos se reajustarán como y cuando así lo autorice la CREG.

PARÁGRAFO: Los cargos adicionales que se originen por concepto de las nuevas legislaciones, resoluciones, decretos y actas que sean emitidos por las autoridades competentes y que afecten la estructura de costos generando un real desequilibrio económico para una de las partes, será objeto de revisión. Por ello, una vez demostrado el mencionado desequilibrio, y acordado el ajuste correspondiente, se procederá a la modificación del Negocio Jurídico. Mercantil. **SEXTA: Fórmula ajuste de precio.** Para la indexación mensual de los precios del Negocio Jurídico, expresado en \$/kWh de **septiembre de 2026**, hasta el inicio de suministro y durante todo el período de suministro, se utilizará el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna (IPP), bajo la siguiente fórmula: $Ti = To * (IPPi / IPPo)$, donde: Ti corresponde al precio a aplicar en el mes de consumos i, (mes a facturar); To corresponde al precio aceptado, en pesos de **septiembre de 2026**; IPPi es el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna certificado por la entidad competente para el mes i; IPPo es el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna certificado por la entidad competente para **septiembre de 2026**. Los demás cargos se reajustarán como y cuando así lo autorice la CREG. **PARÁGRAFO:** De acuerdo con la Circular 014 expedida por la CREG el 12 de marzo de 2021, el IPP serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado “provisional” publicado por el DANE dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este Negocio Jurídico. **SÉPTIMA: Puntos de entrega.** La entrega de la energía por parte de EL OFERENTE ACEPTADO a CENS se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento del mercado de CENS. **OCTAVA: Cantidad Asignada.** Los suministros objeto de esta Oferta Mercantil se efectuarán de acuerdo con la cantidad total asignada por CENS a EL OFERENTE ACEPTADO, expresada en kWh para cada hora. **NOVENA: Medio de Cobro y forma de pago.** El valor de la energía será cobrado mensualmente por EL OFERENTE ACEPTADO a CENS de acuerdo con el precio aceptado y de conformidad con la Cláusula Quinta de esta Oferta Mercantil, a más tardar 15 (quince) días corrientes antes de la fecha de pago, considerando la última versión oficial del ASIC. El medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO deberá ser dirigido a la dirección de CENS, en original y copia, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si EL OFERENTE ACEPTADO ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de CENS, así: facturaelectronica@grupo-epm.com Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: **1.** Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. **2.** La cantidad total asignada en kWh para el mes. **3.** El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. **4.** Versión del ASIC utilizada para el cobro. **5.** Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO como resultado de multiplicar la cantidad de

energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. **6.** Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes. CENS cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar, el plazo de pago **será de treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente**, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por CENS en forma cumplida. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente.

PARÁGRAFO 1: Si CENS no paga lo adeudado en el término establecido reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. **PARÁGRAFO 2:** En caso de presentarse errores o discrepancias en la factura, respecto al valor que debe ser cancelado o uno cualquiera de sus respectivos conceptos, CENS estará obligada a cancelarle a EL OFERENTE ACEPTADO el valor allí señalado, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo por CENS para manifestar por escrito a EL OFERENTE ACEPTADO las razones de su inconformidad. Si EL OFERENTE ACEPTADO realiza objeciones sobre la cantidad total o parcialmente glosada y CENS acepta estas razones expuestas, CENS reconocerá y pagará a éste a partir del día del vencimiento del cobro original, un interés equivalente al DTF, aplicado a la cantidad glosada. Si las partes no logran un acuerdo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios siguientes al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en la Cláusula Vigésima Quinta de la presente Oferta Mercantil. **PARÁGRAFO 3:** CENS no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto EL OFERENTE ACEPTADO suministre el paz y salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante certificado expedido por el Revisor Fiscal o en su defecto por el representante Legal, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ACEPTADO. **PARÁGRAFO 4: Modificaciones o ajustes:** Las modificaciones o ajustes a las cantidades de energía resultantes de reliquidaciones hechas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) sobre períodos anteriores y cuyos medios de cobro hayan sido pagados o se encuentren vencidos, se cobrarán considerando el precio de la energía en el mes modificado y su correspondiente actualización, utilizando para ello la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) certificada por el Banco de la República. Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión del cobro de actualización, se utilizarán las tasas DTF mensuales del último día hábil de los meses existentes durante el período, y para el período entre el mes de emisión y del vencimiento del cobro se utilizará la tasa DTF del último día hábil del mes anterior al de expedición del medio de cobro. Los pagos o abonos correspondientes a estos ajustes se harán el primer día hábil del mes siguiente a la recepción del documento por CENS, siempre que esto haya ocurrido con 15 (quince) días de anticipación. **DÉCIMA: Recursos presupuestales.** Todos

los pagos que CENS se obliga a realizar en desarrollo de la presente Oferta Mercantil se hacen con recursos propios incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. **DÉCIMA PRIMERA: Registro de la Oferta Mercantil y de la Orden de Compra y exigibilidad.** CENS se encargará del registro de la Oferta Mercantil y de Orden de Compra ante el ASIC, **el formato de registro de orden de compras en su anexo curva de carga se realizará en kWh redondeado a cero decimales.** Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE ACEPTADO la Oferta Mercantil y la Orden de Compra no se puede registrar o no se puede despachar la energía asignada durante la ejecución del Negocio Jurídico se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento. Sin embargo, dado el nuevo esquema de registro es una obligación conjunta aprobarlo digitalmente, entendiéndose que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado, el cual deberá ser demostrado objetivamente por la parte afectada. Para el registro de la Oferta Mercantil y la Orden de Compra ante el ASIC se tendrá en cuenta lo estipulado en la Resolución CREG 157 de 2011, o aquellas que la modifiquen. **PARAGRAFO:** El registro de la Oferta Mercantil y la Orden de Compra ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de las empresas participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de esta Oferta Mercantil, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte del Negocio Jurídico el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. **DÉCIMA SEGUNDA: Límite de Responsabilidad e Indemnizaciones.** Cada una de las partes será responsable por los perjuicios que le ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean consecuencia de culpa o negligencia de la parte contra la cual se alega. **PARÁGRAFO:** a) EL OFERENTE ACEPTADO no es responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. b) La calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red y no de EL OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA TERCERA: Estatuto de Racionamiento.** EL OFERENTE ACEPTADO y CENS, en su condición de miembros integrantes del SIN, se someten a las condiciones del Estatuto de Racionamiento, de acuerdo con las Resoluciones CREG 217 de 1997, CREG 119 de 1998, CREG 190 de 2009 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. **DÉCIMA CUARTA: Impuestos, gravámenes o deducciones.** Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación,

así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por CENS para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos ohacerle las deducciones. La modificación por aumento, disminución, eliminación o creación de otro tipo de tributos no será tenida en cuenta por CENS ni para hacer ajustes ni para hacer deducciones al CONTRATISTA. CENS deducirá todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes, sindar lugar a reclamaciones por parte de EL OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA QUINTA: Cesiones. PARÁGRAFO 1: Cesión de la Oferta Mercantil.** En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al Negocio Jurídico que resulte de la solicitud pública de oferta, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del acta modificatoria que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros. En el evento de presentarse fusión, escisión o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, CENS acepta anticipadamente queEL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas de la relación jurídica a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismascalidades de EL OFERENTE ACEPTADO y ofrezca las garantías y/o respaldos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico celebrado. **PARÁGRAFO 2: Cesión de los derechos económicos de la Oferta Mercantil.** EL OFERENTE ACEPTADO sólo podrá ceder los derechos económicos de la Oferta Mercantil, previa autorización de CENS, sin perjuicio de las retenciones y deducciones de las sumas que legal y contractualmente deban realizarse. Para la autorización de la cesión de los derechos económicos derivados de la relación contractual, EL OFERENTE ACEPTADO deberá anexar a la solicitud, un documento donde el cesionario de los derechos económicos realice en su nombre y bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del mismo, la declaración del origen de los bienes y recursos, de conformidad con lo señalado en la cláusula Decima Quinta de la presente Oferta Mercantil; así mismo, deberá anexar diligenciado por el cesionario, el formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT), que EL OFERENTE ACEPTADO diligenció para la presentación de la oferta. CENScon la presentación de la solicitud de cesión de los derechos económicos, queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes relacionadas con ladeclaración antes indicada y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que alguna de tales personas figura en las listas que allí se indican, así mismo, CENS queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que contra alguna de las personas que se indican en ladeclaración existen investigaciones o procesos, o existen informaciones

en las bases de datos públicas que puedan colocar a CENS frente a un riesgo legal o reputacional. EL OFERENTE ACEPTADO se obliga a indemnizar a CENS por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de las declaraciones por el cesionario de los derechos económicos. **DÉCIMA SEXTA: Inhabilidades e incompatibilidades.** - Para la celebración y ejecución del Negocio Jurídico las partes declaran que no se encuentran incursas en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución, en la ley general y particularmente en aquellas señaladas en la Ley 80 de 1993 y Ley 142 de 1994, además de encontrarse a Paz y Salvo con los organismos directamente relacionados con su actividad y que le exigen dicha calidad, para el cabal desarrollo del giro ordinario de susnegocios. **DÉCIMA SÉPTIMA: Garantía.** A) Por parte del OFERENTE ACEPTADO: Para asegurar el total y estricto cumplimiento del Negocio Jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO deberá constituir a favor de CENS una garantía de cumplimiento, bien sea mediante una póliza de seguros, a favor de empresas de servicios públicos, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario, para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones de la Oferta Mercantil, la cual deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos corrientes del suministro aceptado, utilizando los factores de indexación IPP serie oferta interna. La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía que se especifique para cada una de las relaciones jurídicas surgidas de la oferta mercantil que se generen para CENS una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta y deberán entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles a la fecha límite de cada relación jurídica surgida de la oferta. La Garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico y 90 días más. La Garantía de cumplimiento ampara los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO a CENS derivados del incumplimiento imputable al OFERENTE ACEPTADO de cualquiera de las obligaciones derivadas de la Oferta Mercantil en los términos aceptados por CENS. La garantía cubrirá la cláusula Penal que se hiciere efectiva. El pago de la garantía de cumplimiento correrá por cuenta de EL OFERENTE ACEPTADO. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que CENS S.A. E.S.P., tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por EL OFERENTE ACEPTADO, en cuyos eventos, CENS S.A. E.S.P., la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida del Negocio Jurídico celebrado, durante su vigencia, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir. **PARÁGRAFO 1:** La garantía de cumplimiento deberá ser entregada por EL OFERENTE ACEPTADO A CENS dentro de los cinco (5) días hábiles a la fecha límite de cada relación jurídica surgida de la oferta mercantil. **PARÁGRAFO 2:** Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por los periodos contratados menores a 5 años o

periodos de 5 años hasta completar los años contratados más 90 días calendario según corresponda, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del negocio jurídico, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro sus obligaciones de la relación jurídica surgida de la oferta Mercantil en las mismas condiciones establecidas en las condiciones de la solicitud de oferta. Si la Compañía de Seguros de un período de vigencia decide no continuar garantizando el período subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a CENS SAS E.S.P, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afectará la garantía de la etapa asegurada. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y EL OFERENTE ACEPTADO no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar el período subsiguiente. En caso de que no se renueve o no se constituya la nueva garantía con la anticipación requerida, se considerará como incumplimiento cierto, ostensible e injustificado de obligaciones a cargo del OFERENTE ACEPTADO, que podrá dar lugar a la terminación anticipada del Negocio Jurídico. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la PARTE cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá por terminado el Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria. Para el cálculo de la garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos corrientes del suministro aceptado acorde a lo establecido en esta cláusula, y en caso de presentar garantías sucesivas las mismas se constituirán por el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación. PARÁGRAFO 3: Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario, la garantía bancaria podrá contemplar la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y mínimo 90 días calendario más, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir una nueva garantía bancaria con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento se entenderá como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la garantía bancaria. B) Por parte CENS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes del negocio jurídico, CENS, se obliga para con EL OFERENTE ACEPTADO, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones el cual se entregará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la formalización del negocio jurídico. C) Deducciones por incumplimientos. Por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, dará lugar a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria descrita en la

cláusula vigésima segunda de la presente Oferta Mercantil. **DÉCIMA OCTAVA: Modificación del Negocio Jurídico.** El Negocio Jurídico que resulte de la solicitud pública de oferta podrá modificarse cuando así lo convengan las partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, lo cual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral. **DÉCIMA NOVENA: Terminación del Negocio Jurídico.** Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias, el negocio jurídico podrá darse por terminado, donde las partes renuncian expresamente a ser reconvenidas judicialmente o requeridas por escrito para ser constituidas o para hacerlas efectivas, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: a) Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto del Negocio Jurídico; b) Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, caso en el cual, la parte responsable del incumplimiento dará lugar a la exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda de la presente Oferta Mercantil. c) El no pago por parte de CENS del valor equivalente a 2 (dos) cobros consecutivos de energía eléctrica suministrada; d) Liquidación forzosa de una de las partes, o embargo de sus bienes en forma tal que ponga en riesgo la continuidad del negocio jurídico; e) En el evento de que una de las partes intervinientes ceda o transfiera a un tercero el Negocio Jurídico total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y escrita de la contraparte. f) Cuando EL OFERENTE ACEPTADO, sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la Organización de Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). En este caso, de ser posible y previa autorización de CENS, el Negocio Jurídico podrá cederse. g) Cuando a alguna de las partes se le haya iniciado algún proceso de limitación del suministro de energía en bolsa de acuerdo con las resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan, presentándose el incumplimiento de sus obligaciones en la continuidad del suministro en cuyo caso, dará lugar a la exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda de la presente Oferta Mercantil. En el caso de que el incumplimiento provenga del OFERENTE ACEPTADO y este no cancele dicha suma CENS hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del Negocio Jurídico, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual la Oferta Mercantil y la Orden de compra prestan mérito ejecutivo. **PARÁGRAFO 1:** No exención de las obligaciones del Negocio Jurídico: La terminación anticipada del Negocio Jurídico no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo. En el evento de ocurrencia de una de las causales de terminación anticipada del Negocio Jurídico, la parte afectada lo informará inmediatamente al ASIC para que éste deje de considerar el Negocio Jurídico en la comercialización del mercado mayorista. **PARÁGRAFO 2. CROM:** Las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en las Resoluciones CREG

156 de 2012, 134 de 2013, 145 de 2015 y las demás que las modifiquen, sustituyan y/o reemplacen y en caso de incumplimiento se ejecutará lo establecido en el literal b) de esta cláusula y se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento de la Oferta Mercantil. **VIGÉSIMA: Causales Especiales de Terminación Anticipada del Negocio Jurídico.** Terminación anticipada del Negocio Jurídico. LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: a) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. b) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-y/o en las listas nacionales o internacionales. Para esta causal se podrá contemplar la posibilidad de Cesión de la Oferta Mercantil. c) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o de sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o de sus miembros de Junta Directiva, sentencia judicial en firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados en cualquier país a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, exponiendo a la otra, a su vez, a un riesgo de carácter legal o reputacional. d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo. e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. f) Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada. g) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales, representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el "Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial" por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la "Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)" por haberse determinado que estuvieron involucradas en

prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. h) Cuando cualquier activo objeto del Negocio Jurídico sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando en la ejecución del negocio jurídico, una de las PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. j) Cuando EL OFERENTE ACEPTADO incumpla el Código de conducta para Proveedores y Contratistas de CENS. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará a la otra PARTE la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invocan. La PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o eliminó o desvirtuó la existencia de la situación o de la condena. LAS PARTES acuerdan que, si no se logra demostrar en el plazo fijado que la causal ha sido subsanada o eliminada o que no existió, habrá lugar a la terminación del Negocio Jurídico, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del mismo, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE.

VIGÉSIMA PRIMERA: Suspensión o Terminación del Despacho ante el ASIC. En el evento de terminación anticipada del Negocio Jurídico por alguna de las causales señaladas en la cláusula anterior, la parte afectada informará inmediatamente al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y queda facultada para solicitarle la suspensión o terminación del despacho de energía objeto del negocio jurídico. **VIGÉSIMA SEGUNDA: Cláusula Penal Pecuniaria.** De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del Negocio Jurídico, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP Serie Oferta Interna de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas quinta y sexta de la Oferta Mercantil, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no PLIEGO CONSULTA de los perjuicios causados a la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento a la OTRA PARTE. En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso de CENS, el valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrará directamente a EL OFERENTE ACEPTADO, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento constituida; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si

posteriormente EL OFERENTE ACEPTADO acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por CENS, habrá lugar a la entrega a EL OFERENTE ACEPTADO de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL OFERENTE ACEPTADO en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos.

VIGÉSIMA TERCERA: Fuerza mayor – Caso Fortuito. Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control de La Parte y que no implique falta o negligencia de ésta. Para efectos del Negocio Jurídico, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. Los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito deberán informarse a la otra Parte por el medio más rápido posible, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes al momento en que hayan comenzado; dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir.

PARAGRAFO: EL OFERENTE ACEPTADO no es el responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente.

VIGÉSIMA CUARTA: Renuncia a Requerimiento: Para el cobro de cualquier suma de dinero que se adeude en virtud de este Negocio Jurídico, no será necesario constituir en mora o requerir el pago de la misma, derechos a los cuales renuncian las partes.

VIGÉSIMA QUINTA: Solución de Controversias Contractuales: Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del presente Negocio Jurídico, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de hasta 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente a aquél en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no se producen acuerdos las partes acudirán a la jurisdicción competente.

VIGÉSIMA SEXTA: Confidencialidad. Las partes convienen en obtener, de manera recíproca, autorización por escrito antes de hacer avisos publicitarios, sobre las actividades desarrolladas por ellas en relación con el Negocio Jurídico. De igual manera, las partes deberán exigir de sus empleados, el cumplimiento de este requisito. Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del Negocio Jurídico (excepto la inscripción del presente negocio jurídico ante el ASIC, y el cumplimiento de la reglamentación vigente expedida en la CREG), de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución del Negocio Jurídico, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios

necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales informaciones. En términos generales, el Negocio Jurídico que se celebre goza de confidencialidad salvo requerimiento de la autoridad competente en cumplimiento de un deber legal. **VIGÉSIMA SEPTIMA: Origen de ingresos.** LAS PARTES declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar A LA OTRA PARTE o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar A LA OTRA PARTE la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por LAS PARTES, así como condena declarada mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, LAS PARTES se obligan a responder ante LA PARTE AFECTADA o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de LA PARTE AFECTADA para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente. EL OFERENTE ACEPTADO declara que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a CENS o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obliga a reportar a CENS la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, Organizaciones o entidades nacionales o internacionales, las cuales podrán ser consultadas por CENS, así como la vinculación en indagación preliminar o investigación, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. **VIGÉSIMA OCTAVA: Anticorrupción.** Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación contractual a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente Negocio Jurídico, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio. Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no están incluidos en ninguna de las listas vinculantes

para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas), en las listas de la Office of Foreign Assets Control, OFAC, por sus siglas en inglés (Clinton) y hasta donde tiene conocimiento no se encuentran vinculados en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes.

PARÁGRAFO: LAS PARTES se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti Corrupción de Colombia; (ii) Ley 1778 de 2016 sobre Responsabilidad Administrativa por Soborno Transnacional y las normas que la reglamenten, adicionen o sustituyan; (iii) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (iv) Ley canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en Inglés), y (v) Ley británica Anti soborno (UKBA por su nombre en Inglés). Las partes acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico ni éstas, ni sus contratistas o trabajadores vinculados al negocio jurídico ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad. Así mismo, Las Partes y quienes actúen en su representación para efectos de la ejecución del presente negocio jurídico, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico, ya sea a nombre propio o de la otra parte. **VIGÉSIMA NOVENA:**

Conflicto de Interés. LAS PARTES declaran bajo la gravedad del juramento que, ni ellos, sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés con respecto de la otra parte, sus accionistas, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que la otra parte, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de la otra parte, y su interés personal o el de tercera persona. Encaso de encontrarse en algunas de las etapas del Negocio Jurídico en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés, inmediatamente, después de conocido por una de las partes, debe reportar tal situación a la otra parte a través de los canales dispuestos en cada una de las partes. **TRIGÉSIMA: Respeto a los Derechos Humanos.** Es obligación del OFERENTE ACEPTADO, conocer, observar y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la

ejecución del Negocio Jurídico. CENS recibirá, registrará e investigará cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del Negocio Jurídico y comunicará a nuestra empresa tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación.

TRIGÉSIMA PRIMERA: Protección de Datos Personales. Con el presente Negocio Jurídico, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, con el fin de garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el negocio jurídico. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: Indemnidad. EL OFERENTE ACEPTADO mantendrá indemne a CENS, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones del OFERENTE ACEPTADO, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, EL OFERENTE ACEPTADO asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en el presente negocio jurídico. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra CENS por asuntos, que, según el negocio jurídico, sean de responsabilidad del OFERENTE ACEPTADO se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o el negocio jurídico existente, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

TRIGÉSIMA TERCERA Revisión: Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance general, entre otras, la parte afectada solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos de la Oferta Mercantil, con objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha de la comunicación, las partes deberán adelantar un proceso de ajuste económico mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a concertar una fórmula, acudirán al juez, quien examinará las circunstancias que hayan alterado las bases de la Oferta Mercantil y ordenará, si ello fuere posible, los reajustes que la equidad indique, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para las partes; de no ser posible establecer una fórmula de equilibrio, decretará la terminación de la Oferta

Mercantil, en los términos previstos en el artículo 868 del Código de Comercio.

TRIGESIMA CUARTA: Protección de la competencia. Las partes, sus representantes legales y empleados vinculados en desarrollo del negocio jurídico y sus miembros de la junta directiva, se obligan durante la ejecución del negocio jurídico a abstenerse de efectuar actos, acuerdos o prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de violar el régimen de promoción de la libre competencia, incluyendo, prácticas comerciales restrictivas y de competencia desleal, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, en especial en lo establecido en la Resolución CREG 080 de 2019 o norma que la modifique, sustituya o adicione. Las partes se obligan a informar a la otra parte cualquier vinculación a una investigación formal o sanción por conductas violatorias de las normas sobre protección de la libre competencia mediante comunicación escrita. Las partes se obligan a responder ante la otra Parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula y constituye causal de terminación a favor de la parte cumplida si se demuestra que las violaciones a la regulación mencionada se encuentran asociadas a la ejecución de la presente Oferta Mercantil y al negocio jurídico celebrado, sin que exista derecho a indemnización alguna a favor de la parte incumplida.

TRIGESIMA QUINTA. Compromiso en contra del trabajo infantil y condiciones de trabajo forzoso. - En el desarrollo de su empresa, CENS se compromete a no contratar y/o vincular a menores de edad, en cumplimiento a la regulación colombiana sobre la materia y a los convenios internacionales en materia de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil ratificados por Colombia y demás normas que consagran los derechos de los niños. Igualmente, declara que protege los derechos básicos de la infancia. Adicionalmente, EL OFERENTE ACEPTADO declara que, al interior de su empresa, ha implementado todos los controles necesarios para evitar cualquier condición de trabajo forzoso.

TRIGESIMA SEXTA. Protección del medio ambiente. LAS PARTES se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con la Oferta Mercantil o estén relacionadas con la ejecución del Negocio Jurídico.

TRIGESIMA SEPTIMA. Domicilio. Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Cúcuta.

TRIGESIMA OCTAVA: Perfeccionamiento y ejecución de la Oferta Mercantil. - De acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma de la Oferta Mercantil, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa contractual.

TRIGESIMA NOVENA: Liquidación de la Oferta Mercantil. Las partes se comprometen a liquidar el negocio jurídico resultante de la solicitud Pública de Oferta dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación.

PARÁGRAFO: En el evento que el ASIC llegare a rectificar la liquidación de las transacciones comerciales del mercado mayorista que llegaren a modificar la información correspondiente a la energía

suministrada reportada para este Negocio Jurídico con posterioridad a la fecha de suscripción del acta de liquidación, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo cuarto de la Cláusula novena de esta Oferta Mercantil.

CUADRAGESIMA: Administración y Gestión del Negocio Jurídico.- La administración, vigilancia, medición y control del Negocio Jurídico será ejercida por las personas designadas por LAS PARTES, para lo cual se deberá informar la designación previamente al inicio del plazo del suministro de energía.

CUADRAGESIMA PRIMERA: Comunicaciones y Notificaciones. Todas las notificaciones a que haya lugar en razón del presente Negocio Jurídico serán remitidas directamente a los representantes legales o a los trabajadores designados por las partes.

CUADRAGESIMA SEGUNDA: Régimen Jurídico. El negocio jurídico que resulte de la solicitud pública de oferta se regirá por las normas del derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes vigentes. Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante este negocio jurídico, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico-negocio jurídico, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar la Oferta Mercantil dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados.

CUADRAGESIMA TERCERA: Documentos del Negocio Jurídico. Hacen parte del Negocio Jurídico, entendiéndose que todos son complementarios, y que cualquier estipulación que aparezca en uno de ellos regirá para todos: La Solicitud Pública de Oferta Mercantil y sus Adendas, la oferta Mercantil aceptada, las actas de modificaciones bilaterales que sean acordadas por escrito entre las partes en desarrollo del Negocio Jurídico, las aclaraciones a los anteriores documentos, las normas que rigen el negocio jurídico, es decir, el reglamento de operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial, y el Estatuto de Racionamiento. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: El Negocio Jurídico y sus modificaciones, la Solicitud Pública de Oferta Mercantil y la oferta Mercantil aceptada y sus aclaraciones.

CUADRAGESIMA CUARTA: Mantendremos válida nuestra oferta por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha máxima de entrega de la oferta mercantil y los requisitos habilitantes por parte de los OFERENTES, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego.

CUADRAGESIMA QUINTA: Manifestamos que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el negocio jurídico, previa autorización escrita de CENS y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución.

CUADRAGESIMA SEXTA: Declaramos que la

información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que CENS considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para CENS conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.

¿Es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio?

Sí _____ No _____

Si su respuesta es afirmativa, favor informar el Municipio.

Esperamos que la presente oferta cumpla con las necesidades de CENS.

Atentamente,

(Nombre completo del Oferente)

Dirección Comercial y electrónica

Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) con cédula y ciudad de expedición



8.1 PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES

PAGARE No. _____ **A LA**
ORDEN DE: OFERTA MERCANTIL CENS No

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO, mayor y vecino de Cúcuta, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.266.648 expedida en Cúcuta, en su calidad de Gerente y Representante Legal de **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P CENS.**, de Cúcuta, personería que se acredita mediante el certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio de Cúcuta, quien en adelante se denominará **EL DEUDOR. Declaro:**

PRIMERO: Que en virtud EL presente título valor, **EL DEUDOR** pagará de manera incondicional, irrevocable e indivisible a la orden de _____ identificada con Nit No. _____ o a quien represente sus derechos, en las instalaciones de _____, ubicadas hoy en _____, el día _____ () EL
mes de _____ EL año _____, la suma de; (a)

pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de capital, (b) pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de intereses moratorios sobre el capital en mora, desde el día EL vencimiento hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales, y (c) pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de cláusula penal pecuniaria.

SEGUNDO: En caso de incumplimiento en el pago de la suma indicada en el numeral PRIMERO EL presente pagaré, **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a _____, sobre tal suma, intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en la fecha EL pago efectivo, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.

TERCERO. - EL DEUDOR renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.

CUARTO: Que todos los costos y gastos en los que incurra para hacer efectivo este pagaré serán de cargo de **EL DEUDOR**. En caso de cobro judicial, serán a cargo de **EL DEUDOR** las sumas que determine el juez competente por costas y gastos EL proceso.

QUINTO: _____, podrá declarar insubsistentes los plazos de la obligación a cargo de **EL DEUDOR** o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) Cuando **EL DEUDOR** incurra en mora en el pago de cualquiera de las obligaciones de pago



Grupo eprg



derivadas de la relación jurídica surgida La Oferta Mercantil_____y la Oferta EL de____EL_____presentada por_____. aceptada mediante la Oferta Mercantil_____suscrito el día_____de_____de_____,según aplique; b) Cuando **EL DEUDOR** inicie trámite de liquidación obligatoria. c) En los demás casos autorizados por la Ley.

SEXTO: - EI DEUDOR excusa el protesto de este título valor.

Este Pagaré en Blanco debe ser diligenciado de acuerdo con lo estipulado en la Carta de Instrucciones anexa al mismo.

Para constancia, se firma digitalmente en las fechas que aparecen al pie de la firma.

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO
C.C. 88.266.648 de Cúcuta
GERENTE GENERAL

Cúcuta - Norte de Santander
 Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
 PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
 Calle 7, 29-183
 Av. Francisco Fernández de Contreras
 PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
 Cra. 6, 6-17 El Carmen
 PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
 Cra. 8, Calle 7 Esquina
 PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
 Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
 PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516



CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ EN BLANCO No. OFERTA MERCANTIL (_____)

Señores

(_____)

Dirección Ciudad

Por medio de la presente y actuando en mi calidad de Representante Legal de **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P.**, empresa de servicios públicos domiciliarios, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Cúcuta, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio de Cúcuta, autorizo expresa e irrevocablemente a(____) conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 ELCódigo de Comercio, proceda a llenar los espacios en blanco que presenta el Pagaré ala orden, identificado con la Oferta Mercantil (____), que hemos otorgado a su favor, y el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. La cuantía el Pagaré será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles que resulte a deber **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P.** a (____)al momento de ser llenados los espacios dejados en blanco, en virtud el (____), suscrito entre las partes el _____.
2. Los espacios dejados en blanco se llenarán por_____. en caso de que CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER E.S.P. incurra en una de las siguientes causales: a) El incumplimiento total o parcial, decualquiera de las obligaciones derivadas EL _____, dentro de los plazos estipulados para los correspondientes pagos. b) Cuando el pago se realice mediante chequey el mismo resulte devuelto por cualquier causal imputable a CENTRALESELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER E.S.P.
3. La fecha de creación EL Pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco y el mismo será exigible a la vista o en la fecha que establezca _____.
4. El lugar de pago será en las instalaciones el domicilio de _____, ubicadas hoy en la (dirección) _____.
5. El Pagaré en blanco otorgado por CENS no podrá ser exigible por parte de EL OFERENTE ACEPTADO cando **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P.** haya cumplido en su totalidad con las obligacionesde pago derivadas La _____ Oferta _____ Mercantil _____, las cuales quedarán aceptadas con la suscripción EL Acta de Liquidación, acto mediane el cual las partes se declaran mutuamente a paz y salvo



Grupo eprg



por todo concepto de sus obligaciones pactadas. En consecuencia, en el acta de liquidación se dejará constancia EL cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de CENS y se precisará que EL OFERENTE ACEPTADO lo declara a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia, se abstendrá de hacer efectivo el título valor con posterioridad a la fecha de suscripción EL acta de liquidación.

Para constancia, se firma digitalmente en las fechas que aparecen al pie de la firma.

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO

Gerente General

Cédula de Ciudadanía No. 88.266.648, de Cúcuta

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.1 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 1, 01 de enero de 2027 al 31 de julio de 2027 en kWh.

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		203.520.000																												
MES	DIA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DIA	NÚMERO DÍAS	TOTAL DÍA MES	TOTAL MES	
ene-27	Hábil	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	15.00	18,240,000.00	29,760,000.00	
	Sábado	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	5.00	4,800,000.00		
	Domingo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	5.00	4,800,000.00		
	Festivo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	2.00		1,920,000.00
feb-27	Hábil	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	20.00	19,200,000.00	26,880,000.00	
	Sábado	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	4.00		3,840,000.00
	Domingo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	4.00	3,840,000.00		
	Festivo																													
mar-27	Hábil	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	20.00	19,200,000.00	29,760,000.00	
	Sábado	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	4.00	3,840,000.00		
	Domingo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	4.00	3,840,000.00		
	Festivo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	3.00	2,880,000.00		
abr-27	Hábil	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	22.00	21,120,000.00	28,800,000.00	
	Sábado	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	4.00	3,840,000.00		
	Domingo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	4.00	3,840,000.00		
	Festivo																													
may-27	Hábil	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	19.00	18,240,000.00	29,760,000.00	
	Sábado	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	4.00	3,840,000.00		
	Domingo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	5.00	4,800,000.00		
	Festivo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	3.00	2,880,000.00		
jun-27	Hábil	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	21.00	20,160,000.00	28,800,000.00	
	Sábado	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	4.00	3,840,000.00		
	Domingo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	4.00	3,840,000.00		
	Festivo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	1.00	960,000.00		
jul-27	Hábil	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	20.00	19,200,000.00	29,760,000.00	
	Sábado	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	5.00	4,800,000.00		
	Domingo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	4.00	3,840,000.00		
	Festivo	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	960,000.00	2.00	1,920,000.00		
ago-27	Hábil																													
	Sábado																													
	Domingo																													
	Festivo																													
sep-27	Hábil																													

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

10 FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR

10.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR

10.1.1 PRODUCTO 1. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-003, 01 de enero de 2027 al 31 de julio el 2027

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales - PLANA

OFERTA PRODUCTO 1				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-27	29,760,000	%		\$/kWh
feb-27	26,880,000	%		\$/kWh
mar-27	29,760,000	%		\$/kWh
abr-27	28,800,000	%		\$/kWh
may-27	29,760,000	%		\$/kWh
jun-27	28,800,000	%		\$/kWh
jul-27	29,760,000	%		\$/kWh
ago-27	-	#N/D	#N/D	#N/D
sep-27	-	#N/D	#N/D	#N/D
oct-27	-	#N/D	#N/D	#N/D
nov-27	-	#N/D	#N/D	#N/D
dic-27	-	#N/D	#N/D	#N/D
	203,520,000			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva descarga presentada en la **tabla 9.1** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$/kWh, en pesos de **septiembre de 2026**.
4. El % y el precio pueden ser diferentes para todos los meses del año.
5. La energía para ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

[illegible]

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

ANEXO 1

A continuación, se relacionan los factores para calcular la garantía de cumplimiento.

Fecha	Factor IPP
ene-27	1.0382
feb-27	1.0392
mar-27	1.0412
abr-27	1.0406
may-27	1.0439
jun-27	1.0446
jul-27	1.0477

ANEXO 2

Ejemplo cálculo de la garantía de cumplimiento se indexará haciendo uso de los **factores IPP**propuestos.

A continuación, se presenta ejemplo para realizar el cálculo de la garantía de cumplimiento para el año X (Se usaron los factores el año 2027):

CALCULOS								
MES DE SUMINISTRO	CANTIDAD REQUERIDA (kWh-mes)	CANTIDAD adjudicada (%)	CANTIDAD adjudicada (kWh-mes)	PRECIO DE LA ENERGÍA (\$/kWh)	FACTOR INDEXACION	Precio indexado	P*Q	\$ GARANTÍA
ene-27	25,304,277.00	24%	6,073,026.48	\$ 350.00	1.044	\$ 365.51	\$ 2,219,764,582	\$ 653,935,974
feb-27	28,029,704.00		6,727,128.96		1.047	\$ 366.57	\$ 2,465,942,300	
mar-27	25,291,862.00		6,070,046.88		1.050	\$ 367.55	\$ 2,231,069,011	
abr-27	27,525,548.00		6,606,131.52		1.048	\$ 366.85	\$ 2,423,463,005	
may-27	13,154,393.00		3,157,054.32		1.053	\$ 368.41	\$ 1,163,092,921	
jun-27	17,074,122.00		4,097,789.28		1.054	\$ 368.98	\$ 1,511,987,907	
jul-27	17,311,574.00		4,154,777.76		1.057	\$ 369.92	\$ 1,536,927,552	
ago-27	15,080,035.00		3,619,208.40		1.057	\$ 369.97	\$ 1,338,989,930	
sep-27	18,243,088.00		4,378,341.12		1.059	\$ 370.55	\$ 1,622,401,244	
oct-27	15,262,944.00		3,663,106.56		1.063	\$ 372.06	\$ 1,362,894,615	
nov-27	16,004,038.00		3,840,969.12		1.068	\$ 373.87	\$ 1,436,008,142	
dic-27	27,710,319.00		6,650,476.56		1.068	\$ 373.71	\$ 2,485,324,604	
TOTAL	245,991,904		59,038,057				\$ 21,797,865,814	